LICENCE 3 · SEMESTRE 5 · FICHE DE RÉVISION

Droit international public approfondi



Florent Baude · Université de Lille · Édition 2026-2027 · Sources · Juge international · CIJ

> Le cours porte sur deux points qui montrent le poids de la **souveraineté** et de la **volonté des États** : **les sources** du droit international (traité, coutume, sources complémentaires) et **le juge international** (arbitrage, multiplication des juridictions, CIJ, recours à la force). Le **volontarisme** est le fil rouge du cours.

Définition · Texte (CV 69, Charte, Statut CIJ) · Jurisprudence · Exemple · Piège · À retenir

Sommaire

Introduction : genèse, définition, particularités du droit international

Première partie : les sources

- Préliminaires : sources matérielles et formelles, art. 38 du Statut CIJ, absence de hiérarchie des sources, *jus cogens*
- Ch. 1 : les sources fondamentales
  - Section 1 : le traité (définitions ; conclusion bilatérale et multilatérale ; réserves ; dépôt ; entrée en vigueur ; enregistrement et publication ; validité ; effets ; interprétation ; tiers ; fin)
  - Section 2 : la coutume (fondements ; *consuetudo* et *opinio juris* ; preuve et codification)
- Ch. 2 : les sources complémentaires
  - Principes · actes unilatéraux (État, OI) · doctrine et jurisprudence

Seconde partie : le juge international

- Ch. 1 : le recours à l'arbitrage · Ch. 2 : la multiplication des juridictions
- Ch. 3 : la CIJ (organisation et compétences ; consentement ; compétence et recevabilité ; le recours à la force : valeur, légitime défense, Conseil de sécurité, ingérence humanitaire, R2P ; mesures conservatoires ; rapports avec les autres organes et contrôle des résolutions du Conseil de sécurité)

Synthèse : affaires et articles clés

INTRODUCTION

Genèse, définition et particularités du droit international

1. Genèse

Pour **Anzilotti**, le point de départ historique est la **paix de Westphalie (1648)** (traités de Münster et d'Osnabrück), qui met fin aux guerres de religion (1618-1648). Les États s'émancipent alors des deux autorités qui les dominaient, le **Pape** (spirituelle) et l'**Empereur** (temporelle), et posent deux principes : l'**égalité** et la **souveraineté**. Ces deux principes sont réunis dans la **Charte des Nations unies** (26 juin 1945), **art. 2 § 1** : « L'Organisation est fondée sur le principe de l'**égalité souveraine** de tous ses membres ». La fonction du droit international est donc d'assurer la **coexistence pacifique** d'États souverains et la poursuite de buts communs.

2. Définition

Critère organique

« Le droit produit par le concours de deux ou plusieurs États » (Combacau et Sur), c'est-à-dire par les sujets originaires et souverains. Ruzié ajoute les OI et, exceptionnellement, les individus. La CPJI admet qu'un accord peut créer des droits et obligations pour des individus, applicables par les tribunaux nationaux (avis, ***Compétence des tribunaux de Dantzig*, 3 mars 1928**).

Critère matériel

« Le droit applicable à la société internationale » (Pellet et Daillier) ; « l'ensemble des règles qui président à l'existence et au développement de la Communauté internationale » (Reuter). CPJI, ***Lotus*, 7 sept. 1927** : le droit international « régit les rapports entre États indépendants… en vue de régler la coexistence pacifique… ou… la poursuite de buts communs ».

DÉFINITION RETENUE

Le droit produit dans l'ordre juridique international par deux ou plusieurs **sujets du droit international** : les **États** (sujets originaires) et/ou les **organisations internationales** (sujets dérivés). Les individus ne sont pas, ou pas encore, des sujets. Textes de référence : la **CV du 23 mai 1969** (traités entre États) et la **CV du 21 mars 1986** (traités avec ou entre OI).

3. Particularités : le droit international existe-t-il ? Comment peut-il contraindre des souverains ?

a) Les détracteurs

- **Thèses négatrices** (Hobbes, Spinoza ; plus tard R. Aron) : la société internationale est un état de nature où les États peuvent recourir à la force. Le droit n'y serait qu'une règle de prudence qui dure tant que dure le rapport de force (voir le comportement actuel des États-Unis).
- **Droit public étatique externe** (École de Bonn : Zorn, Seydel ; en France G. Burdeau) : « le droit des gens n'est juridiquement obligatoire qu'à mesure qu'il devient du droit constitutionnel » (A. Zorn). Les

lois extraterritoriales le confirment en partie : lois américaines **Helms-Burton et D'Amato-Kennedy (1996)** contre Cuba, l'Iran et la Libye, contrées par le règlement communautaire 2271/96.

▸ b) La positivité du droit international

- Les États, les OI, les ONG et l'opinion **l'invoquent**. Chaque ministère des Affaires étrangères a une direction juridique et une « **politique juridique extérieure** » (G. de Lacharrière) : dénigrement de la CPI par les États-Unis, promotion de Kyoto par l'UE.
- Les **Constitutions** reconnaissent le droit international : Préambule de 1946 (« la République… se conforme aux règles du droit public international »), **art. 55 C. 58** (supériorité des traités sur les lois, sous réserve de réciprocité), art. 10 de la Constitution italienne. La Charte des Nations unies (préambule) va dans le même sens.
- Les **juges** l'appliquent : CPJI et CPA avant 1945, puis CIJ et multiplication des juridictions (« **juridictionnalisation** du droit international », SFDI, Lille 2002). En interne : **CE, ass., 20 oct. 1989, *Nicolo*** (le traité prévaut sur une loi postérieure), mais le traité ne prévaut pas sur la Constitution (**CE, ass., 30 oct. 1998, *Sarran*** ; CE, 3 déc. 2001, *SNIP*).

L'absence de sanction est un faux problème, purement théorique, qui vient d'une définition du droit calquée sur le droit interne (Kelsen). La sanction est une condition d'**efficacité**, pas d'**existence** de la règle. Le droit constitutionnel n'a pas toujours de sanction. Ce qui compte, c'est le **sentiment d'obligation**.

> **CIJ, 1986, ACTIVITÉS MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA (§ 186)**
> Le non-recours à la force est un principe **coutumier**. Il suffit que « les États y conforment leur conduite d'une manière générale, et qu'ils traitent eux-mêmes les comportements non conformes… comme des **violations** » et non comme la reconnaissance d'une règle nouvelle. Pour P. Weil, la preuve de la juridicité est « pragmatique et existentielle ».

- **Santi Romano** (*L'ordre juridique*, 1918) : l'essence du droit est l'**institution**, pas la norme. Or la société internationale s'institutionnalise : plus de 300 OI pour environ 200 États et plus de 13 000 ONG.
- **Hart** : règles **primaires** (obligations : art. 2 § 4 de la Charte, interdiction de la force) et règles **secondaires** (« règles sur les règles » : art. 41 et 42, mesures du Conseil de sécurité).
- Le droit international n'est pas un « droit primitif » (Virally) : il est **différent**.

▸ c) Le fondement du caractère obligatoire

Volontarisme (dominant)	Objectivisme
Le droit international vient de la **volonté des États**. • **Jellinek** : *autolimitation*. • **Triepel** : *Vereinbarung*, fusion des volontés en une volonté commune (la coutume étant un accord tacite). • **Anzilotti** : seule la volonté de l'État, exprimée par ses organes habilités. Consacré par la CPJI, ***Lotus* (1927)** : « les règles de droit liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci… **les limitations de l'indépendance des États ne se présument pas** ».	Les États peuvent être liés **sans consentement**. • **Droit naturel** : théologiens Vitoria et Suarez (XVIe) ; laïcisé par **Grotius** (1583-1645, *De la guerre et de la paix* : « principes de la droite raison »). • **Normativisme** (École de Vienne, **Kelsen**) : une norme fondamentale hypothétique (*Grundnorm*) : ***pacta sunt servanda***. • **Objectivisme sociologique** (Bourquin, **Scelle**) : le fait social.

Ces doctrines sont elles-mêmes instrumentalisées. Les États du tiers-monde étaient **volontaristes** lors de la décolonisation (doctrine de la « **table rase** ») et sont devenus **objectivistes** une fois majoritaires dans les OI, en invoquant un principe démocratique qui n'existe pas dans l'ordre international.

IDÉES-FORCES DE L'INTRODUCTION

- **Relativisme fondamental** (Reuter) : chaque État applique et interprète le droit pour son propre compte. L'État est l'**interprète naturel** du droit. « Il existe autant d'états du droit international que d'États » (S. Sur).
- La logique est celle de l'**opposabilité** et de la **reconnaissance** (qui relève des sujets), pas de la **validité** et de la **nullité** (qui relève du juge) (P. Weil). Les États-Unis interviennent en Irak sans autorisation, tandis que Téhéran ne peut pas ignorer la non-prolifération.
- Poids des **effectivités** et théorie rudimentaire des actes juridiques : on privilégie la **responsabilité de l'État** (contre-mesures) plutôt que l'annulation des actes. C'est la « véritable faiblesse du système » (P.-M. Dupuy).
- Le recours au juge suppose le **consentement** de l'État, mais le juge s'affirme de plus en plus : délimitation du plateau continental (« principes équitables / circonstances pertinentes »), identification de la coutume, recours de la Yougoslavie contre l'OTAN (1999).

PREMIÈRE PARTIE

Les sources du droit international

Préliminaires

La métaphore de la « source » est discutée : Scelle l'accepte, Amselek, Combacau et Sur la rejettent comme équivoque. Elle reste d'usage courant (Van Hoof).

Sources matérielles	Sources formelles (*instrumentum*)
Fondement **sociologique** de la norme, ses mobiles (exemple : le réchauffement climatique)	Les **procédés formels** d'élaboration, les vecteurs de la norme (exemple : le Protocole de Kyoto de 1997 ; traités, coutume)

ART. 38 DU STATUT DE LA CIJ

1. La Cour applique : **a.** les **conventions internationales**, générales ou spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ; **b.** la **coutume internationale** comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; **c.** les **principes généraux de droit** reconnus par les nations civilisées ; **d.** sous réserve de l'art. 59, les **décisions judiciaires et la doctrine** des publicistes les plus qualifiés, comme **moyen auxiliaire** de détermination des règles de droit.
2. Faculté de statuer ***ex aequo et bono*** si les parties sont d'accord.

CRITIQUES DE L'ART. 38

La formule « nations civilisées » est désuète (elle est héritée du Statut de la CPJI). Des sources incontestables **manquent** : les **actes unilatéraux des États** et des **OI** (par exemple les résolutions obligatoires du Conseil de sécurité adoptées sous le chapitre VII).

Instrumentum ≠ negotium : la *norme* (*negotium*, le contenu) peut avoir **plusieurs sources formelles**. Exemple : l'interdiction de la force est à la fois **conventionnelle** (art. 2 § 4 de la Charte) et **coutumière** (*Nicaragua*, 1986). Une règle coutumière identique à une règle conventionnelle n'est pas « supplantée » par celle-ci et garde une existence propre (*Nicaragua*, § 177).

▸ A. Pas de hiérarchie des sources formelles : le « principe d'équivalence des sources »

« Il n'y a aucune hiérarchie tenant aux sources formelles : un traité peut l'emporter sur une coutume et réciproquement » (Reuter). C'est le « principe d'équivalence des sources » (P.-M. Dupuy).

- **Un traité peut abroger une coutume** : Acte général de Bruxelles du 2 juill. 1890 (traite des Noirs) ; Déclaration de Paris du 15 avr. 1856 (guerre de course) ; **Statut de la CPI de 1998, art. 27 § 1** (la qualité officielle, y compris de chef d'État, n'exonère pas : fin de l'immunité devant la CPI).
- **Une coutume peut préciser un traité** : l'**abstention** d'un membre permanent du Conseil de sécurité n'est **pas un veto**. En 1950, l'URSS est absente pour protester contre l'exclusion de la Chine populaire, ce qui permet l'intervention en Corée. CIJ, avis, ***Namibie*, 21 juin 1971** : pour empêcher l'adoption, un membre permanent doit émettre un **vote négatif**.

- **Une coutume peut abroger un traité** : la **résolution 377 (V) « Union pour le maintien de la paix » (Acheson, 1950)**. En cas de blocage du Conseil par un veto, l'Assemblée générale examine immédiatement la question et recommande des mesures collectives, y compris l'emploi de la force. Elle a été utilisée pour la Hongrie et Suez (1956), la Namibie (1981) et l'**Ukraine (A/RES/ES-11/1, 2 mars 2022)**.
- **Équivalence des traités entre eux** : un traité multilatéral n'est pas supérieur à un traité bilatéral. La CV 69 (« traité des traités ») n'a pas de valeur « constitutionnelle ». Exception interne aux organisations d'intégration : en droit de l'UE, le droit primaire est supérieur au droit dérivé.
- **Conflits de normes** : on recourt à l'art. 30 CV 69 et aux adages *lex posterior derogat priori* et *specialia generalibus derogant*. Le résultat n'est jamais la nullité, seulement l'**inopposabilité**. On utilise aussi des **clauses de rapport**, comme l'**art. 103 de la Charte** : en cas de conflit, les obligations de la Charte **prévalent**.

▸ B. L'ébauche d'une hiérarchie des normes : le *jus cogens*

> **ART. 53 CV 69**
>
> « Est **nul** tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une **norme impérative du droit international général**. » Voir aussi les art. 64 (jus cogens *superveniens*) et 71. C'est l'une des rares consécrations d'une **nullité** en droit international, et la raison du **refus de la France** de ratifier la CV 69 (P. Weil, « Vers une normativité relative ? », 1982).

Exemple : on ne peut plus conclure un traité autorisant la guerre comme mode de règlement des différends, le génocide ou un crime contre l'humanité.

Étape jurisprudentielle	Apport
CIJ, 9 avr. 1949, *Détroit de Corfou*	« Considérations élémentaires d'humanité » : l'Albanie devait signaler les mines
CIJ, avis, 28 mai 1951, *Réserves à la Convention sur le génocide*	Principes de morale les plus élémentaires, obligatoires « même en dehors de tout lien conventionnel »
CIJ, 5 févr. 1970, *Barcelona Traction*	Obligations ***erga omnes*** : tous les États ont un intérêt juridique à leur protection (agression, génocide, droits fondamentaux, esclavage, discrimination raciale)
CIJ, 1986, *Nicaragua* (§ 190)	Elle prend acte de l'accord des parties pour voir dans l'interdiction de la force une règle de jus cogens
CIJ, 30 juin 1995, *Timor oriental*	Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est opposable *erga omnes* ; mais « l'opposabilité erga omnes et la règle du consentement à la juridiction sont deux choses différentes »
CIJ, avis, 8 juill. 1996, *Armes nucléaires*	« Principes **intransgressibles** du droit coutumier »
CIJ, 3 févr. 2006, *Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c/ Rwanda)*	Première mention explicite : l'interdiction du génocide est de jus cogens. Mais le jus cogens **ne fonde pas à lui seul la compétence** de la Cour, qui repose toujours sur le consentement (§ 64)

CIJ, 2002, *Mandat d'arrêt (RDC c/ Belgique)*	L'immunité d'un ministre des Affaires étrangères est maintenue même s'il est accusé de crimes contraires au jus cogens
CIJ, 3 févr. 2012, *Immunités juridictionnelles de l'État (Allemagne c/ Italie)* (§ 95)	Les règles de compétence et d'immunité (procédurales) ne dérogent pas aux règles **matérielles** de jus cogens. L'immunité de l'État demeure
TPIY, 10 déc. 1998, *Furundžija* ; CEDH, 21 nov. 2001, *Al-Adsani*	La **torture** est une norme de jus cogens

1 Les sources fondamentales

Il n'y a pas de logique interne centralisée : il y a « autant de "législateurs" que de sujets de droit ». La société internationale est **extrêmement décentralisée**. La coutume reste de premier plan, mais le **traité** est aujourd'hui la technique la plus utilisée et la plus réglementée. La **CV 69** est en grande partie **supplétive** : les États peuvent y déroger, ce qui montre encore le poids de la volonté.

Section 1 — Le traité

▸ §1. Définitions

> **ART. 2 § 1 A) CV 69 ET CV 86**
> Le traité est « un **accord international conclu par écrit** entre deux États, deux organisations internationales ou entre une organisation internationale et un État, et **régi par le droit international**, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et **quelle que soit sa dénomination** particulière ». La doctrine ajoute : « destiné à produire des effets de droit ».

1. **Entre sujets du droit international** : un individu ne peut pas conclure de traité. Un contrat entre un État et une société privée n'est pas un traité (CIJ, 22 juill. 1952, *Anglo-Iranian Oil Co.*). Les individus ne participent qu'indirectement, via les ONG. Exemple : la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (2003), avec plus de 500 contributions et 170 ONG entendues. Un accord entre entités fédérées relève du droit interne, mais certaines ont des compétences internationales : Ukraine et Biélorussie à l'ONU du temps de l'URSS ; Tatarstan (Constitution russe de 1993) ; *Länder* allemands (art. 32 § 3 de la Loi fondamentale, traité ARTE avec la France) ; communautés et régions belges (art. 167 § 3).
2. **Écrit** : un accord verbal peut exister, mais ce n'est pas un traité.
3. **La dénomination est indifférente** : traité, constitution (OIT), pacte (SdN), charte (ONU), échange de notes… Ce qui compte, c'est l'**existence d'obligations**.
4. **Effets de droit** (circulaire du 30 mai 1997) : c'est ce qui distingue le traité des **instruments concertés non conventionnels** (*gentlemen's agreements*, protocoles d'accord, déclarations finales).
5. Forme : **accord en forme simplifiée** (la signature suffit) ou **en forme solennelle** (ratification).
6. **Structure** :
   - **Préambule** : il n'a pas de valeur obligatoire, mais il est utile pour l'**interprétation** (art. 31 § 2 CV 69 : le contexte comprend le préambule et les annexes ; CIJ, 21 déc. 1962, *Sud-Ouest africain*,

exceptions). « Les Hautes Parties contractantes » signale en principe un accord solennel, « Les Parties » un accord simplifié. L'accord France-Ukraine du 16 févr. 2024 parle curieusement de « Participant français » et de « Participant ukrainien ».
    - **Dispositif** : dispositions de fond et **clauses finales** (la « logistique conventionnelle » : entrée en vigueur, ratification, dépôt, règlement des différends…), qui sont **immédiatement applicables**. Il peut contenir de la ***soft law*** (« les États s'efforceront… »), qui ne crée pas d'obligations.
    - **Annexes** : elles ont la même valeur juridique que le traité.

▸ §2. La conclusion du traité

Traités bilatéraux (« traités-contrats ») : territoire, relations diplomatiques, communications, coopération. **Traités multilatéraux** (« traités-lois ») : ils se développent depuis le XIXe siècle (le premier est l'**Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815**) et sont devenus fréquents avec l'explosion des OI.

A. Le traité bilatéral

1. La négociation

- Elle est menée par des **plénipotentiaires** munis de **pleins pouvoirs** (art. 2 § 1 c) CV 69 : un document de l'autorité compétente qui désigne le représentant), émanant en général du chef de l'État. En France, ils sont délivrés par le **Président** (art. 52 C. 58 : il « négocie et ratifie les traités »). Le ministre des Affaires étrangères délivre des « pouvoirs simples » pour les « accords ».
- **Art. 7 § 2 CV 69** (codification de la coutume) : **sans pleins pouvoirs**, en vertu de leurs fonctions : chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères (compétence **générale**) ; chefs de mission diplomatique (traités avec l'État accréditaire) ; représentants accrédités auprès d'une conférence ou d'une OI (compétence **spéciale**). Les pleins pouvoirs ne sont pas nécessaires non plus si cela ressort de la pratique ou des circonstances.
- La négociation passe par la voie diplomatique ordinaire. Le texte est rédigé dans deux langues qui « font foi ».

2. La signature : pour un accord solennel, elle **ne crée pas de lien juridique**. Elle **authentifie** le texte (fin des négociations) et fixe la **date et le lieu** du traité (en principe dans la capitale où la négociation ne s'est pas déroulée). Sa forme est libre (art. 10 b)) : signature, **paraphe** (provisoire), signature ***ad referendum*** (sous réserve de confirmation). **Par exception**, pour un accord en **forme simplifiée**, la signature **exprime le consentement** à être lié. Ces accords sont nés des relations administratives et techniques et sont souples et rapides.

3. La ratification

- Elle concerne les traités **solennels**, conformément au droit constitutionnel, et **consacre le consentement** à être lié. Elle est requise si le traité le prévoit, si la signature a été faite sous réserve de ratification ou si cela ressort des pleins pouvoirs (art. 14 CV 69).
- CIJ, 1er juill. 1952, *Ambatielos* : quand elle est prévue, la ratification est « une condition indispensable de l'entrée en vigueur… **pas une simple formalité** mais un acte d'importance essentielle ».
- **Raison d'être** : permettre un réexamen interne (les plénipotentiaires ont-ils excédé leurs compétences ?) et, le cas échéant, formuler des **réserves**.
- **Art. 11 CV 69** : le consentement s'exprime « par la signature, l'échange d'instruments…, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu ».
- **En France** : le Président ratifie par décret contresigné (Premier ministre et ministre des Affaires étrangères). **Art. 53 C. 58** : une **loi d'autorisation** est exigée pour les traités de paix, de commerce,

relatifs à l'organisation internationale, modifiant des dispositions législatives, relatifs à l'état des personnes ou comportant cession, échange ou adjonction de territoire. Les « accords » sont **approuvés** par le Gouvernement (art. 55). Fait inhabituel : le chef de l'État a signé lui-même l'accord France-Ukraine de 2024.

- **Art. 54 C. 58** : le Conseil constitutionnel peut être saisi (Président, Premier ministre, présidents des assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs). S'il juge le traité contraire à la Constitution, la ratification exige une révision : *Maastricht* (DC 9 avr. 1992), *Amsterdam* (DC 31 déc. 1997). La révision n'est **pas obligatoire** : la **Charte européenne des langues régionales** (DC 15 juin 1999) n'a jamais été ratifiée.
- La ratification est **toujours discrétionnaire** : refus de la CED par la France (1952) ; refus du Sénat américain pour le traité de Versailles (1919), le Statut de la CPI (1998) et le TICEN (1996).

> **RATIFICATIONS IMPARFAITES — ART. 27 ET 46 CV 69**
> **Art. 27** : « une partie ne peut invoquer les dispositions de son **droit interne** comme justifiant de la non-exécution d'un traité ». C'est le principe de primauté du droit international, sous réserve de l'**art. 46** : seule une violation « **manifeste** » (objectivement évidente pour tout État de bonne foi) d'une règle interne « **d'importance fondamentale** » sur la compétence pour conclure peut être invoquée.

B. Le traité multilatéral

1. L'élaboration

- **Conférences internationales** (structure éphémère, avec un règlement intérieur) : adoption à la majorité des **deux tiers** des États présents et votants, sauf décision contraire à la même majorité (**art. 9 § 2 CV 69**). Exemple : la **Convention de Montego Bay**, adoptée par 117 États le 10 déc. 1982 après la conférence de 1973-1982.
- **Au sein d'une OI** (coût moindre, rapidité, solennité) : le texte est annexé à une résolution (art. 63 § 3 de la Charte : l'ECOSOC prépare des projets). Exemples à l'Assemblée générale : Convention sur le génocide (1948), sur la discrimination raciale (1965), TICEN (1996) ; à l'OMS : Convention-cadre antitabac (2003). La résolution **ouvre seulement le traité à la signature** : elle ne l'impose pas aux membres.

2. L'expression du consentement (art. 11 et 14 CV 69)

- **Signature** immédiate ou différée (délai de 6 à 9 mois, tradition de la SdN). Elle suffit exceptionnellement pour un accord en forme simplifiée.
- **Ratification** : dépôt des instruments auprès du **dépositaire** (le Secrétaire général de l'ONU, ou celui du Conseil de l'Europe).
- **Adhésion** : l'État qui n'a pas négocié devient partie par une déclaration unilatérale. C'est un acte unique qui exprime le consentement.
- **Acceptation et approbation** : termes ambivalents (équivalents de la ratification ou de l'adhésion) qui permettent d'éviter la ratification si le droit interne le permet (« accords » approuvés en France ; *executive agreements* aux États-Unis).

3. Les réserves au traité

DÉFINITION — ART. 2 § 1 D) CV 69 ET DIRECTIVE 1.1 DU GUIDE DE LA PRATIQUE DE LA CDI (2011, RAPPORTEUR A. PELLET)

« Déclaration **unilatérale**, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à **exclure ou à modifier l'effet juridique** de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. »

Réserve	Déclaration interprétative (directive 1.2)
Exclut ou modifie l'effet d'une disposition	**Précise ou clarifie** le sens ou la portée. Elle est « **conditionnelle** » si le consentement y est subordonné (directive 1.2.1)

REQUALIFICATION

Les États utilisent des « déclarations » pour contourner l'interdiction des réserves, et le juge rétablit la qualification :

• **Comm. EDH, 5 mai 1982, *Temeltasch*** : une déclaration présentée comme une condition du consentement et visant à exclure ou modifier des effets est une réserve.

• **CEDH, 29 avr. 1988, *Belilos*** : la déclaration suisse est requalifiée en réserve, puis jugée **invalide** car de caractère **général** (art. 57, ex-64 Conv. EDH : les réserves générales sont interdites ; une réserve doit viser une loi en vigueur et en contenir un bref exposé).

• **CEDH, 23 mars 1995, *Loizidou*** : la tentative de la Turquie d'exclure le nord de Chypre est une « **réserve déguisée** » non valide. Il n'y a **pas de réserve territoriale** (voir aussi *Ilaşcu c/ Russie et Moldova*, 8 juill. 2004, sur la Transnistrie).

• Comité des droits de l'homme, 8 déc. 1989, *T.K. et M.K. c/ France* (art. 27 PIDCP : la déclaration française sur les minorités).

• À l'inverse, le **juge administratif** s'estime **incompétent** pour contrôler la validité des réserves, qui ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales : il les applique après avoir vérifié leur publication (**CE, ass., 12 oct. 2018, *SARL Super Coiffeur*** ; CE, 26 déc. 2008, *Gonzalez-Castrillo* : réserve française au *non bis in idem* du protocole n° 7).

b. La technique des réserves : deux enjeux contradictoires. Elles **élargissent la communauté conventionnelle** (les anciens pays de l'Est étaient rétifs aux clauses juridictionnelles), mais **menacent l'intégrité** du traité, surtout pour les traités de droits de l'homme.

c. L'encadrement : un principe de liberté (art. 19 a) et b) CV 69). Les parties peuvent :

- **interdire toute réserve** : Convention de Genève sur le droit d'auteur (1952, art. 20), Convention sur les armes chimiques (1993, art. 22), **Montego Bay, art. 308** (mais l'art. 310 permet des déclarations) ;
- **interdire les réserves sur certaines dispositions** : plateau continental (1958, art. 12 : pas sur les art. 1 à 3), pêche (1958), réfugiés (1951, art. 42) ;
- **ne les autoriser que sur certains articles** : Convention européenne sur la faillite (1990, art. 40) ;
- **autoriser certains types de réserves** : Acte général d'arbitrage (1928, art. 39 : différends antérieurs, compétence exclusive, matières définies ; réciprocité) ;
- **interdire certains types** : réserves générales (Conv. EDH), réserves incompatibles avec l'objet et le but (droits de l'enfant 1989, art. 51 ; discrimination raciale 1965, art. 20 § 2 : la réserve est incompatible si **deux tiers** des parties objectent, objections sous 90 jours).

d. Les effets : une réserve **expressément autorisée** n'a pas à être acceptée ensuite (art. 20 § 1, règle supplétive). Sous la SdN, l'acceptation par **tous** était exigée (voir la Convention de 1929 sur le faux monnayage, art. 22 : acceptation tacite après 6 mois sans objection).

Dans le silence du traité, la liberté de l'État est-elle totale ? La difficulté vient des réserves formulées lors de la **ratification**, que les autres ignorent au moment de la signature.

> **CIJ, AVIS, 28 MAI 1951, RÉSERVES À LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE**
> Les États objectaient aux réserves soviétiques sur la clause de juridiction de la CIJ. La Cour juge que le critère est la **compatibilité de la réserve avec l'objet et le but** de la convention, tant pour l'État réservataire que pour l'État objectant. En cas de réserve et d'objection, la convention n'est pas en vigueur entre les deux États. Cette solution n'était pas entièrement satisfaisante.

Le régime codifié par la CV 69 :

- La réserve peut être formulée à la signature ou au consentement.
- Elle ne doit pas être **contraire à l'objet et au but** du traité (art. 19 c)) ni porter sur ses dispositions essentielles.
- Si le petit nombre de négociateurs, l'objet et le but montrent que l'intégralité du traité est une condition essentielle du consentement, **l'acceptation de toutes les parties** est requise (art. 20 § 2). Pour l'acte constitutif d'une OI, il faut l'acceptation de l'**organe compétent** (art. 20 § 3).
- Une réserve peut être **retirée à tout moment** (art. 22).
- L'**objection** n'empêche pas l'application de la convention entre l'État réservataire et l'État objectant. Seule la disposition visée ne s'applique pas entre eux, sauf si l'objectant exprime une intention contraire (art. 20 § 4).
- Réserve, acceptation expresse et objection sont faites **par écrit** et communiquées. Une réserve faite à la signature doit être **confirmée** au moment du consentement (art. 23).

Qui apprécie la validité ? La **doctrine** (CDI) distingue :

- la **réserve générale**, imprécise. Exemple : les Émirats arabes unis sur l'art. 14 de la CIDE (1997), « dans la mesure où [cela] ne contrevien[t] pas… à la Charia » ; l'Autriche a objecté (1997).
- la **réserve transversale**, qui porte sur l'application du traité dans son ensemble sous un aspect particulier, et qui est courante. Elle peut viser des catégories de **personnes** (Royaume-Uni : forces armées et détenus dans le PIDCP), des **objets** (bateaux publics), des **situations**, des **territoires** (directive 1.1.3 ; la France excluant ses colonies en 1923), des **circonstances** (guerre, protocole de 1925 sur les gaz en cas de non-respect par l'ennemi), la **neutralité** (Autriche et Suisse), le **droit interne** (Canada et compétences provinciales).

Côté **juge**, il existe une **divergence entre la CIJ et la Cour EDH** (voir la seconde partie).

4. Le dépôt : le dépositaire centralise les instruments et informe les États. Il est souvent le **Secrétaire général de l'ONU** (environ 560 traités ; Montego Bay, art. 319). Il peut y avoir une **pluralité de dépositaires** pour les traités de la guerre froide : traité de 1963 sur les essais nucléaires, traité de 1967 sur l'espace, **TNP (1968)**, avec Royaume-Uni, URSS et États-Unis. Le but était d'élargir l'adhésion malgré les non-reconnaissances.

▸ §3. L'entrée en vigueur

- Les **clauses finales** s'appliquent **dès la signature**.

- **Traité bilatéral** : il entre en vigueur dès le consentement des deux parties, ou par l'échange solennel des instruments de ratification (art. 16).
- **Traité multilatéral** : entrée en vigueur après la ratification de tous (Pacte atlantique, 1949), après un nombre seuil de ratifications (**Statut de la CPI : 1er juill. 2002**, le 1er jour du mois suivant le 60e instrument, art. 126), ou après la ratification d'États **déterminés** (TICEN : 44 États nucléaires, qui ont ainsi un veto de fait).

> **ART. 18 CV 69 — OBLIGATION DE NE PAS PRIVER LE TRAITÉ DE SON OBJET**
> Avant l'entrée en vigueur, un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient le traité de son objet et de son but : (a) s'il l'a **signé** sous réserve de ratification, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie ; (b) s'il a **consenti à être lié**, si l'entrée en vigueur n'est pas indûment retardée. Exemple : la France a signé dès 1996 et ratifié le TICEN après ses derniers essais (1995-1996). Elle reste tenue, alors que le traité n'est pas en vigueur.

▸ §4. L'enregistrement et la publication

- **Enregistrement (droit international)** : il vise à lutter contre la **diplomatie secrète**. **Art. 102 de la Charte** : tout traité conclu par un membre est enregistré et publié par le Secrétariat (Recueil des traités, environ 30 000 traités). **Sans enregistrement**, une partie **ne peut pas invoquer le traité devant un organe de l'ONU** (Conseil de sécurité, CIJ). Voir aussi l'art. 80 CV 69. L'enregistrement rend le traité **opposable** comme fait juridique aux tiers.
- **Publication (droit interne)** : elle introduit le traité dans l'ordre interne et le rend **opposable aux individus**. En France, il faut un **décret de publication** au JORF (décret n° 53-192 du 14 mars 1953) : une simple parution ne suffit pas. Le traité devient alors une source de la légalité (art. 55). La publication d'un texte qui n'est pas un traité ne le rend pas invocable (CE, 27 juill. 2001, *Alrihami*, sur la DUDH). Un accord non publié n'est pas invocable (CE, 12 nov. 2001, *Wattenne*, accord franco-tunisien). L'accord France-Ukraine de 2024 « publié » sur le site de l'Élysée et le traité de défense franco-espagnol de 2023 mis en ligne par le ministère des Armées ne sont **pas publiés en droit**.

▸ §5. Les conditions de validité

La théorie des nullités est à l'état d'**ébauche** en droit international. La CV 69 s'inspire du droit interne des obligations.

A. La capacité des parties : seuls les sujets ont le *treaty-making power*.

- **États** : art. 6 CV 69 : « tout État a la capacité de conclure des traités ». « La faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un **attribut de la souveraineté** » (CPJI, 17 août 1923, *Wimbledon*). On a contesté des autorités à la légitimité douteuse : **Vichy** (mémorandum de De Gaulle du 27 mai 1941) ; le traité de Tokyo France-Siam du 9 mai 1941 (cessions territoriales) a été annulé par l'accord du 17 nov. 1946 (retour au *statu quo ante*). Mais l'**effectivité prime la légitimité** : un gouvernement effectif, même non reconnu, peut conclure des traités (**sentence *Tinoco*, 18 oct. 1923** : « malgré les changements des gouvernements, la nation demeure »). C'est le **principe de continuité de l'État**. Les gouvernements en exil (Pologne, Belgique, Pays-Bas à Londres) peuvent conclure des traités dans la limite de leur contrôle effectif (accord Sikorski-Moscou du 30 juill. 1941).
- **OI** : **CIJ, avis, 11 avr. 1949, *Réparation des dommages subis au service des Nations unies* (« Bernadotte »)**. L'ONU a les pouvoirs qui, même non énoncés, lui sont conférés « par une conséquence nécessaire » comme essentiels à ses fonctions (**compétences implicites, *implied***

powers). Elle est un sujet de droit international, titulaire de droits et devoirs, et peut présenter une réclamation. **CJCE, 31 mars 1971, *AETR*** (aff. 22/70) : la Communauté peut conclure des accords dans tout le champ de ses objectifs (interprétation téléologique), même sans attribution explicite. Limite : le **principe de spécialité**. La CIJ refuse l'avis demandé par l'**OMS** sur la licéité des armes nucléaires, qui sort de son champ de compétence (avis du 8 juill. 1996).

B. La réalité du consentement (art. 48 à 53 CV 69, par analogie avec le droit privé)

Vice	Texte	Régime et exemples
Contrainte sur l'État	Art. 52 : est nul le traité obtenu par la menace ou l'emploi de la force en violation de la Charte	Doctrine **Stimson** (1932) : non-reconnaissance des conquêtes japonaises en Mandchourie (le Mandchoukouo) contraires au pacte Briand-Kellogg. L'interdiction de la force est aujourd'hui coutumière. **Nullité absolue**, à laquelle la victime ne peut pas renoncer (traités inégaux ; retour de Hong Kong en 1997 et de Macao en 1999)
Contrainte sur le représentant	Art. 51 : le consentement est dépourvu de tout effet juridique	**Accord Hácha-Hitler (15 et 16 mars 1939)** : protectorat sur la Bohême-Moravie, sous la menace de bombarder Prague
Corruption du représentant	Art. 50	Elle peut être invoquée comme vice du consentement
Dol (erreur provoquée)	Art. 49	Fausses déclarations, fausses cartes. Le TMI de Nuremberg évoque les **accords de Munich (29 sept. 1938)** : l'Allemagne n'avait pas l'intention de les appliquer. Le traité est **annulable** (et non nul de plein droit), à l'initiative de la partie lésée, éventuellement en partie (**divisibilité**)
Erreur de droit	—	**Irrecevable** : elle est présumée inexcusable de façon irréfragable (l'État a des experts). CPJI, 5 avr. 1933, *Groënland oriental*
Erreur de fait	Art. 48	Elle doit porter sur un fait ou une situation que l'État supposait exister et qui constituait une **base essentielle** de son consentement. Elle est exclue si l'État y a **contribué** ou devait être averti (§ 2). Une erreur de **rédaction** n'affecte pas la validité (§ 3, art. 79). Conditions : **gravité** (CIJ, 20 juin 1959, *Souveraineté sur certaines parcelles frontalières*, Belgique / Pays-Bas, Baerle-Duc : une erreur « documentaire » ne suffit pas) ; atteinte à la **réalité du consentement** (CIJ, 26 mai 1961, *Temple de Préah Vihéar*, exceptions) ; l'État ne doit pas y avoir **contribué**, selon *nemo auditur* (CIJ, 15 juin 1962, *Préah Vihéar*, fond : la Thaïlande a utilisé la carte de 1907 sans la contester jusqu'en 1958)

C. La licéité de l'objet : *jus cogens* (art. 53, voir ci-dessus). L'invalidité vient d'une cause **objective**.

D. La concurrence conventionnelle : elle est inhérente à l'ordre international (Ph. Weckel). Elle peut être **conjonctive** (renforcement) ou **disjonctive** (contradiction). Hypothèses : deux traités particuliers (A-C contredit A-B) ; deux traités généraux ; un traité particulier contre un traité général (un traité bilatéral contraire à l'acte constitutif d'une OI).

ART. 30 CV 69 — TRAITÉS SUCCESSIFS SUR LA MÊME MATIÈRE

Sous réserve de l'**art. 103 de la Charte** : § 2, la clause de subordination l'emporte ; § 3, **abrogation** (mêmes parties) : le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure de sa compatibilité ; § 4, **abrogation sélective** (parties différentes) : entre les parties aux deux traités, le § 3 s'applique ; entre une partie aux deux et une partie à un seul, c'est le traité commun qui s'applique.

HYPOTHÈSE D'ÉCOLE

A, B et C sont parties aux Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer. Seuls B et C sont parties à **Montego Bay (1982)**. Entre B et C, Montego Bay s'applique. Entre A et B, ce sont toujours les Conventions de Genève (C1 mer territoriale, C2 haute mer, C3 pêche, C4 plateau continental, et le protocole facultatif).

Les clauses de rapport (clauses de compatibilité) explicitent la portée de l'accord par rapport aux autres engagements (Weckel, Roucounas, Rousseau). Exemple : l'art. 21 du Pacte de la SdN (les traités d'arbitrage et accords qui assurent la paix ne sont pas incompatibles avec le Pacte).

Les clauses d'incompatibilité règlent le conflit en **écartant** l'une des deux normes : on n'applique plus les deux ensemble, une seule s'applique (art. 30 § 2 CV 69 : si un traité dit qu'il est subordonné à un autre, c'est l'autre qui l'emporte).

Clause	Contenu	Logique
Art. 103 Charte ONU	En cas de conflit, les obligations de la Charte **prévalent** sur celles de tout autre accord	Simple règle de priorité : l'accord contraire n'est pas annulé, il est seulement écarté
Art. 351 TFUE	Les États membres doivent recourir à tous les moyens appropriés pour **éliminer** les incompatibilités entre les traités européens et leurs conventions antérieures avec des tiers	Véritable **hiérarchie** : l'État doit se dégager de ses engagements incompatibles. Elle s'explique par l'« ordre juridique propre » de l'Union (CJCE, 15 juill. 1964, *Costa c/ ENEL*)
Art. 218 § 11 TFUE	Avis préalable de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé ; en cas d'avis négatif, l'accord ne peut entrer en vigueur (sauf modification ou révision des traités)	Ex. : **avis 1/91 du 14 déc. 1991, EEE** : le traité CEE, quoique conclu sous forme d'accord international, est la « **charte constitutionnelle** d'une Communauté de droit »

▸ §6. Les effets des traités

Un traité produit des effets de droit entre **ses parties** ; les tiers ne sont en principe pas concernés. On étudie les effets à l'égard des parties (A), puis à l'égard des tiers (B).

A. Les effets à l'égard des parties

Quatre questions : le caractère obligatoire, l'application, l'interprétation, l'exécution.

1. Le caractère obligatoire

ART. 26 CV 69 — PACTA SUNT SERVANDA

« Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles **de bonne foi.** » La règle est d'origine coutumière : le consentement régulièrement donné lie l'État.

- **La bonne foi** est une notion fondamentale de l'ordre international. CIJ, 20 déc. 1974, *Essais nucléaires* (Australie c/ France) : la bonne foi préside à la création et à l'exécution des obligations, quelle qu'en soit la source ; la **confiance réciproque** est inhérente à la coopération internationale.
- Exécuter de bonne foi = s'abstenir de tout acte qui viderait de sa substance l'**objet et le but** du traité. Pour la **CDI**, l'obligation ne doit pas être éludée par une application purement **littérale** des clauses : un État ne peut pas se réfugier derrière l'ambiguïté des mots. Nuance doctrinale : pour **E. Zoller**, la bonne foi est un critère d'**interprétation**, pas de légalité.
- **Violations réciproques** : CIJ, 25 sept. 1997, *Gabcikovo-Nagymaros* (§ 114) : les comportements illicites réciproques n'ont **ni mis fin au traité ni justifié qu'il y soit mis fin** ; admettre le contraire serait un « dangereux précédent » pour *pacta sunt servanda*.
- **Le droit interne ne justifie pas l'inexécution** (art. 27 CV 69) : dans l'ordre international, primauté du droit international. CIJ, avis, **26 avr. 1988**, *Accord de siège ONU / États-Unis* : une loi américaine antiterroriste de 1987 ordonnait la fermeture du bureau de la mission d'observation de l'**OLP** ; elle est inapplicable face à l'accord de siège de 1947. L'État doit se doter d'une législation permettant d'exécuter le traité, sinon il engage sa responsabilité.

Les exceptions au caractère obligatoire (circonstances justifiant l'inexécution)

Exception	Conditions	Jurisprudence
Force majeure	Force irrésistible ou événement extérieur imprévu, hors du contrôle de l'État. Imprévisibilité, extériorité, irrésistibilité, et l'État ne doit pas y avoir contribué par sa négligence (*nemo auditur*). Souvent invoquée, **rarement retenue**	CPA, 11 nov. 1912, *Indemnités de guerre* (Russie / Turquie)
Légitime défense	Art. 51 Charte. Justifie un acte illicite qui répond à un autre acte illicite : l'agresseur ne peut invoquer l'illicéité de la riposte. Toujours **proportionnelle** : pas au-delà du rétablissement de la situation antérieure	CIJ, 27 juin 1986, *Nicaragua* : principe admis, application refusée en l'espèce
Contre-mesures	Réponse à un acte illicite antérieur, qui perd ainsi son caractère illicite. Encadrées par les **art. 49 à 53 du projet CDI** sur la responsabilité (A/Rés. 56/83, 12 déc. 2001)	Sentence arbitrale, **9 déc. 1978**, *Accord aérien franco-américain du 27 mars 1946* (rupture de charge) : chaque État apprécie lui-même sa situation et peut faire respecter son droit par des contre-mesures, sous réserve des règles sur la contrainte armée
État de nécessité	Art. 25 CDI, rédigé **négativement** (« ne peut invoquer… que si… ») : péril grave et imminent pour un **intérêt essentiel** ; excuse non exclue par la règle violée ; violation = **seul moyen** ; pas d'atteinte à un intérêt aussi essentiel de l'État victime ou de la communauté internationale	Longtemps simple circonstance atténuante (CIJ, 9 avr. 1949, *Détroit de Corfou*). *Gabcikovo-Nagymaros* (1997) : admis pour la première fois comme **cause d'exclusion de l'illicéité**, mais rejeté en l'espèce : intérêt écologique essentiel, mais péril ni établi ni imminent, et d'autres moyens existaient

LES CONDITIONS DES CONTRE-MESURES (ART. 49 À 53 CDI)

- **Objet** (art. 49) : amener l'État responsable à exécuter ses obligations ; inexécution **temporaire**, réversible autant que possible.
- **Obligations intouchables** (art. 50) : non-recours à la force, droits fondamentaux de l'homme, obligations humanitaires excluant les représailles, autres normes impératives ; on reste tenu par les procédures de règlement des différends et par l'inviolabilité des agents, archives et documents diplomatiques et consulaires.
- **Proportionnalité** au préjudice subi (art. 51).
- **Procédure** (art. 52) : mise en demeure, notification et offre de négocier (sauf contre-mesures urgentes) ; suspension si le fait illicite a cessé et que le différend est pendant devant une juridiction obligatoire (sauf mauvaise foi de l'État responsable).
- **Cessation** dès que l'État responsable s'est acquitté de ses obligations (art. 53).

Représailles (contre-mesures)

Actes **intrinsèquement illicites** mais **extrinsèquement licites** : ils répondent à une violation antérieure.

Rétorsion

Usage **rigoureux d'un droit**, donc licite : économique, fiscale, diplomatique (suspension du transit, de préférences, des relations diplomatiques...). Lèse un intérêt non juridiquement protégé. En pratique, la distinction est difficile à faire selon la forme.

2. L'application des traités

a) Considérations générales

- **Dans le temps : non-rétroactivité** (art. 28 CV 69), sauf intention différente. C'est un « principe de droit international généralement reconnu » (Comm. EDH, 9 juin 1958, *De Becker*), que la CV 69 s'applique à elle-même (art. 4 : seulement aux traités conclus après son entrée en vigueur). Ex. : **Chambre des Lords, 24 mars 1999, *Pinochet*** : l'immunité n'est écartée que pour les faits postérieurs à l'intégration de la convention contre la torture (déc. 1988), d'où la réduction drastique des charges par rapport à l'arrêt du 25 nov. 1998. Dérogation possible, explicite ou implicite (CIJ, 1952, *Ambatielos*) ; la rétroactivité implicite peut résulter de l'objet du traité (CPJI, 1924, *Mavrommatis*).
- **Dans l'espace** (art. 29 CV 69) : le traité lie chaque partie sur l'**ensemble de son territoire**, sauf intention différente. Le Pacte atlantique de 1949 visait l'Algérie française mais pas l'Indochine. Certains traités visent une zone hors souveraineté : **Antarctique (1959)**, zones exemptes d'armes nucléaires (**ZEAN**) : Tlatelolco 1967 (Amérique latine), Rarotonga 1985 (Pacifique sud), Bangkok 1995 (Asie du Sud-Est, qui englobe plateau continental et ZEE, ce qui pose la question de la compétence extraterritoriale face à la liberté de la haute mer), Pelindaba 1996 (Afrique), Semipalatinsk 2006 (Asie centrale). La **clause coloniale** exclut des dépendances non métropolitaines ou leur réserve un régime propre (Hong Kong et la Convention européenne d'extradition ; art. 349 TFUE pour l'outre-mer).

b) En droit interne français

> **ART. 55 DE LA CONSTITUTION**
>
> « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » Supériorité sur la loi : Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, *Jacques Vabre* ; CE, Ass., 20 oct. 1989, *Nicolo*.

Un acte qui n'est **ni un traité ni un accord** ne peut pas être invoqué : CE, 14 oct. 2020, *Union syndicale Solidaires* (l'art. 23 de la **DUDH** n'est pas invocable). **Cinq conditions** pour qu'un traité soit invoqué et appliqué :

Condition	Contenu	Jurisprudence
1. Ratification ou approbation	Art. 52 C. 58 : le Président **négocie et ratifie** les traités (compétence du chef de l'État depuis 1875). Le Parlement ne ratifie pas : il **autorise** par une loi, dans les cas de l'art. 53 (paix, commerce, organisation internationale, finances de l'État, matière législative, état des personnes, territoire). Les **accords** sont approuvés par le Gouvernement. Même portée juridique pour les deux, valeur **infraconstitutionnelle**	CE, Ass., 30 oct. 1998, *Sarran* ; Cass. AP, 2 juin 2000, *Fraysse*. Le juge contrôle la régularité de la ratification (compétence du Parlement), mais ce n'est **pas un moyen d'ordre public** : CE, Ass., 18 déc. 1998, *SARL du parc d'activités de Blotzheim*
2. Publication	Au **JORF**, partie Lois et Décrets, par un **décret portant publication** (décret n° 53-192 du 14 mars 1953). Une simple parution ne suffit pas. Problème chronique des accords de défense non publiés. La publication conditionne l'application, mais n'est pas forcément le point de départ des effets	CE, 12 nov. 2001, *Wattenne* (accord franco-tunisien non publié, inopposable) ; CE, 18 oct. 2006, *Mehault* (accord franco-togolais) ; rétroactivité possible si le traité le prévoit : CE, Ass., 8 avr. 1987, *Procopio*
3. Réalité juridique	Le traité ne doit pas être suspendu, caduc ou dénoncé. Retrait, suspension, dénonciation = **actes de gouvernement**. Mais le juge vérifie la compétence de l'autorité (le Gouvernement) et la **publicité suffisante** (avis du ministre des Affaires étrangères au JO, partie « Avis et communications »)	CE, Ass., 27 mai 1955, *Kovit* ; CE, Ass., 18 déc. 1992, *Préfet de la Gironde c/ Mahmedi* (suspension de l'accord franco-marocain de 1983 sur les visas, avis publié le 18 oct. 1986)
4. Réciprocité	Exclue pour le **droit de l'UE** (recours en manquement) et pour les traités **droits de l'homme** et humanitaires. Pas d'**ordre public**, sauf pour la chambre criminelle : aux parties de l'invoquer	CJCE, 22 mars 1977, *Steinike et Weinling* ; CJCE, 11 janv. 1990, *Blanguernon* ; CC, 98-408 DC, 22 janv. 1999, *CPI* ; CE, 22 mai 1992, *Carachi* ; Cass. 1re civ., 15 nov. 1989, *Lalanne* ; Cass. crim., 2 mars 1972, *Krstic* ; CE, 25 janv. 1969, *Costa* ; Cass. 1re civ., 6 mars 1984, *Krylac*
5. Effet direct	Voir ci-dessous	CE, Ass., 11 avr. 2012, *GISTI*

- **CE, 29 mai 1981, *Rekhou*** et **CE, Ass., 9 avr. 1999, *Chevrol-Benkeddach*** : le juge ne contrôle pas lui-même la réciprocité, il **renvoie au ministre** des Affaires étrangères et s'estime lié par sa réponse.
- **CEDH, 13 févr. 2003, *Chevrol c/ France*** sanctionne ce renvoi (art. 6 § 1), d'où le revirement.

- **CE, Ass., 9 juill. 2010, *Cheriet-Benseghir*** : **revirement**, le juge vérifie lui-même si la condition de réciprocité est remplie.
- **CE, Ass., 19 juill. 2019, *Association des Américains accidentels*** : le juge recueille les observations du ministre et, le cas échéant, de l'État en cause, les soumet au **contradictoire**, puis apprécie au vu de l'ensemble de l'instruction.

À NE PAS CONFONDRE

La réciprocité de l'art. 55 (une condition de droit interne) n'est pas l'exception d'inexécution du droit des traités (art. 60 CV 69, n° 133). La France ne peut pas se délier de la CEDH en invoquant la « violation substantielle » de la Convention par un autre État.

FOCUS — QUI INTERPRÈTE LES TRAITÉS EN DROIT INTERNE ?

- **Cour de cassation, chambres civiles** : sous l'influence de CEDH, 24 nov. 1994, *Beaumartin c/ France*, Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, *Banque africaine de développement* : le juge interprète lui-même, sans solliciter l'avis d'une autorité non juridictionnelle.
- **Chambre criminelle** : longtemps refus (les traités sont des « actes de haute administration », Cass. crim., 3 juin 1985, *Brandilight*), puis **revirement** : Cass. crim., 11 févr. 2004, *Lacour*.
- **Conseil d'État** : compétent depuis CE, Ass., 29 juin 1990, *GISTI*.
- **Droit de l'UE** : en cas de difficulté, **renvoi préjudiciel** à la CJUE, sauf **acte clair**.

L'effet direct (*self-executing*) : seules les stipulations d'effet direct peuvent être invoquées par les particuliers devant le juge national.

Condition subjective

Les parties ont voulu créer des droits ou obligations pour les **particuliers**, pas seulement régir les relations entre États. Indices de rédaction : « les États s'engagent… », « prennent des mesures » (pas d'effet direct) / « chacun a droit à… », « nul ne peut… » (effet direct).

Condition objective

Stipulation **précise et complète**, qui se suffit à elle-même et ne requiert aucun acte complémentaire (loi, décret, protocole). Pas d'effet direct pour « dans la mesure de leurs possibilités ». CE, 19 avr. 2022, *SUD SDIS* : art. 7 de la Charte sociale révisée et conventions OIT n° 138 et 182 (marge d'appréciation des États), donc pas d'effet direct.

CE, ASS., 11 AVR. 2012, GISTI ET FAPIL — LA FORMULE DE PRINCIPE

Une stipulation est d'effet direct lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties, à l'économie générale du traité, à son contenu et à ses termes, elle **n'a pas pour objet exclusif** de régir les relations entre États et **ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire** pour produire des effets à l'égard des particuliers. La condition subjective est désormais formulée **négativement**. Confirmé par **CE, 27 oct. 2015, *M. H.*** : l'absence d'effet direct ne se déduit pas du seul fait que la stipulation désigne les États comme sujets de l'obligation ; pour les traités relevant de la CJUE, c'est elle qui a la compétence exclusive pour dire s'ils sont d'effet direct.

Cas particuliers d'effet direct

Instrument	Solution
Convention de New York sur les droits de l'enfant (1989)	**CE** : au cas par cas. Effet direct des art. 3-1 et 16 (CE, 10 mars 1995, *Demirpence*) ; pas d'effet direct des art. 2 (CE, 29 janv. 1999, *Torres*), 9 (CE, 29 juill. 1994, *Préfet de Seine-Maritime*), 24-1, 26-1 et 27-1 (CE, Sect., 23 avr. 1997, *GISTI*). **Cour de cassation** : d'abord rejet global au vu de l'art. 4 (« les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures… ») : Cass. soc., 13 juill. 1994, *Delle Ponnau* ; puis **revirement de 2005**, article par article : Cass. 1re civ., 18 mai 2005, *Chloé X* (art. 3-1 et 12-2 : l'enfant capable de discernement qui demande à être entendu doit l'être, même pour la première fois en appel). L'art. 3-1 (**intérêt supérieur de l'enfant**) est désormais d'effet direct devant les deux ordres
Accords de coopération de défense	Effet direct possible quand ils visent les individus : CE, 28 avr. 1976, *Fall Amadou* (accord franco-malien de 1960, droits à pension des militaires transférés) ; CE, 27 mars 1968, *Razafindrainibe* (accord franco-malgache de 1960)
Résolutions du Conseil de sécurité	**Pas d'effet direct**. CE : refus implicite (actes de gouvernement ; la résolution 748 exigeait des mesures étatiques) : CE, 29 déc. 1997 et 12 mars 1999, *Héli-Union*. Cass. 1re civ., **25 avr. 2006, *Dumez GTM*** : elles s'imposent aux États mais n'ont pas d'effet direct tant qu'elles n'ont pas été rendues obligatoires ou transposées en droit interne (la résolution 687 sur la dette irakienne ne prive pas l'Irak de son immunité d'exécution ; contra Cass. 1re civ., 15 juill. 1999). Elles ne sont pas publiées au JORF. Mais elles peuvent être prises en compte comme **fait juridique** (force majeure, licenciement lié à un embargo : Cass. soc., 4 juin 1996, 29 oct. 1997, 21 janv. 1998)
Actes PESC / PSDC	Ne s'adressent qu'aux États membres : **pas d'effet direct** (CE, 11 déc. 2006, *Dispans* : action commune de 2002 créant la mission de police de l'UE en Bosnie)

Le cas des directives de l'UE (art. 288 al. 3 TFUE : elles lient quant au résultat, la forme et les moyens étant laissés aux États)

Selon la CJUE

- Effet direct possible : CJCE, 6 oct. 1970, *Franz Grad* ; 4 déc. 1974, *Van Duyn*.
- Conditions : dispositions **inconditionnelles et suffisamment précises**, délai de transposition **expiré** (CJCE, 5 avr. 1979, *Ratti* ; 19 janv. 1982, *Becker*).
- **Vertical** : contre l'État autorité ou employeur (CJCE, 26 févr. 1986, *Marshall*), les collectivités (22 juin 1989, *Fratelli Costanzo*), les entreprises publiques (12 juill. 1990, *Foster*), les juges (CJUE, 19 janv. 2010, *Kücükdeveci*).
- **Pas d'effet horizontal** entre particuliers : *Marshall* ; CJCE, 14 juill. 1994, *Faccini Dori* ; *Kücükdeveci*.
- Avant l'échéance : obligation de ne pas compromettre sérieusement le résultat (CJCE, 18 déc. 1997, *Inter-Environnement Wallonie*).
- Responsabilité de l'État défaillant : CJCE, 19 nov. 1991, *Francovich*.

Selon le Conseil d'État

- CE, Ass., 22 déc. 1978, *Cohn-Bendit* : pas d'invocation contre un **acte individuel** (arrêté d'expulsion), mais on peut contester les mesures réglementaires de transposition.
- Illégalité des règlements contraires aux objectifs d'une directive : CE, 28 sept. 1984, *Confédération nationale des SPA* ; CE, 7 déc. 1984, *Fédération française des sociétés de protection de la nature*.
- Obligation d'abroger les règlements illégaux : CE, Ass., 3 févr. 1989, *Alitalia* (aujourd'hui posée par la loi du 20 déc. 2007) ; illégalité relevée d'office possible : CE, 20 mai 1998, *Communes du Piémont de Barr*.
- L'État ne peut pas se prévaloir d'une directive non transposée contre les individus : CE, 13 juin 1995, *Lilly France*.
- Pendant le délai, pas de mesures compromettant le résultat (CE, 10 janv. 2001, *France Nature Environnement*), mais pas pour une simple proposition (CE, 24 mars 2006, *KPMG*).
- Exception d'illégalité contre un acte individuel fondé sur un règlement contraire : CE, Ass., 30 oct. 1996, *Revert et Badelon* ; CE, Ass., 6 févr. 1998, *Tête*.
- **Revirement** : CE, Ass., **30 oct. 2009, *Perreux*** : tout justiciable peut invoquer, contre un acte non réglementaire, les dispositions **précises et inconditionnelles** d'une directive non transposée dans les délais.

3. L'interprétation des traités

Elle vise à déterminer la portée réelle d'un texte obscur ou ambigu. Au plan international, **chaque État est interprète** : l'interprétation de bonne foi d'une partie vaut celle de l'autre (« relativisme fondamental »). La CV 69 organise une règle générale (art. 31) et des moyens complémentaires (art. 32).

> **ART. 31 § 1 CV 69 — RÈGLE GÉNÉRALE**
>
> Un traité s'interprète **de bonne foi**, suivant le **sens ordinaire** de ses termes, dans leur **contexte** et à la lumière de son **objet et de son but**.

Méthode	Contenu	Jurisprudence
Sens ordinaire	On examine d'abord le texte isolément. Pour s'écarter du sens naturel, il faut une raison décisive	CPJI, avis, 15 nov. 1932, *Travail de nuit des femmes* (OIT) ; CIJ, avis, 8 juin 1960, *Comité de sécurité maritime de l'OMCI* ; CIJ, avis, 28 mai 1948, *Conditions de l'admission*
Contexte	Le traité se lit dans son ensemble. Art. 31 § 2 : texte, **préambule et annexes**, accords et instruments liés à la conclusion et acceptés par les parties	CPJI, 30 août 1924, *Mavrommatis* : on ne peut pas déterminer le sens à partir de phrases détachées de leur milieu
Objet et but	Objet = la norme créée et ses effets (droits, obligations) ; but = le résultat voulu par les parties	CPJI, avis, 6 avr. 1935, *Écoles minoritaires en Albanie* : égalité parfaite des minorités et moyens de conserver leurs caractères propres
Comportement des parties	Art. 31 § 3 : accords ultérieurs et **pratique ultérieure** établissant l'accord des parties	CIJ, avis, 11 juill. 1950, *Statut international du Sud-Ouest africain* : l'interprétation des parties a une grande valeur probante, surtout si elle reconnaît leurs obligations
Moyens complémentaires (art. 32)	**Travaux préparatoires** et circonstances de la conclusion, pour confirmer le sens, ou le déterminer si le sens est ambigu, obscur, ou mène à un résultat absurde ou déraisonnable. Clin d'œil aux **objectivistes** (raisonnement téléologique)	Arbitrage, *Accord aérien franco-américain de 1963* (histoire des négociations comme moyen subsidiaire légitime)

En réalité, juges et arbitres sont **libres** de choisir les méthodes les plus appropriées. Ex. : sentence du 9 déc. 1978, *Accord aérien du 27 mars 1946* : les termes, puis l'ensemble des dispositions, puis vérification par le contexte général de l'aviation civile et la pratique des parties.

4. L'exécution des traités : la responsabilité internationale

Faute de mécanisme centralisé de sanction, la **responsabilité internationale** corrige les effets d'une violation. L'inexécution d'un traité est un **acte illicite** qui engage la responsabilité de l'État, même si le traité ne le prévoit pas.

> **CPJI, 13 SEPT. 1928, USINE DE CHORZÓW (ALLEMAGNE C/ POLOGNE)**
> Prise de contrôle d'une usine allemande par la Pologne en application d'une loi contraire à une convention. Principe : toute violation d'un engagement comporte l'**obligation de réparer**, et la réparation doit, autant que possible, **effacer toutes les conséquences** de l'acte illicite et rétablir la situation qui aurait existé sans lui.

Trois conditions : un **acte internationalement illicite** (manquement) ; un **dommage** pour le demandeur ; l'**imputabilité** à l'État (lien de causalité).

B. Les effets à l'égard des États tiers

1. Le principe : l'effet relatif (*res inter alios acta*)

ART. 34 CV 69

Un traité ne crée **ni obligations ni droits** pour un État tiers sans son consentement. CPJI, 25 mai 1926, *Intérêts allemands en Haute-Silésie* ; sentence, 4 avr. 1928, *Île de Palmas* (les traités de l'Espagne avec des tiers reconnaissant sa souveraineté sur les Philippines ne lient pas les Pays-Bas).

2. Les exceptions

a) Traités bénéficiant aux tiers

- **De jure** : voies de communication internationales. Convention de Constantinople de 1888 (canal de Suez) ; traité Hay-Pauncefote de 1901 (Panama). CPJI, 1923, *Vapeur Wimbledon* : le canal de **Kiel**, internationalisé par le traité de Versailles, profite à tous ; l'Allemagne, neutre, ne pouvait pas refuser le passage à un navire portant des munitions vers la Pologne.
- **Clause de la nation la plus favorisée** : l'État s'engage à étendre à un autre les avantages accordés à des tiers. Elle dure ce que dure le traité plus favorable : CIJ, 27 août 1952, *Ressortissants américains au Maroc*.
- **Stipulation pour autrui** (art. 36 et 37 CV 69) : un droit naît pour le tiers si les parties l'ont voulu **et si le tiers y consent** (consentement **présumé** sauf indication contraire) ; il ne peut être révoqué s'il était destiné à ne pas l'être sans son accord.

b) Traités obligeant les tiers : les « régimes objectifs »

Définition de **Sir Humphrey Waldock** (3e rapport, 1964) : intention de créer, dans l'**intérêt général**, des droits et obligations à caractère général concernant une zone déterminée, l'une des parties ayant compétence territoriale sur cet objet. Critères : psychologique, finaliste, spatial, personnel.

Contestée car contraire au volontarisme : **pas d'article dans la CV 69**. Mais la pratique en connaît : création d'un État (Belgique, Londres 1831), cession de territoire (Kouriles, Yalta 1945), neutralité (Suisse, 1815), neutralisation (îles d'Åland, 1856), internationalisation (Antarctique, 1959), ZEAN, voies de communication.

Voir aussi l'art. 38 CV 69 : une règle conventionnelle peut lier un tiers en tant que **coutume**.

▸ §7. La fin des traités

Distinguer la **suspension** (cessation provisoire des effets) de l'**extinction** (disparition définitive du traité de l'ordre juridique).

I. L'extinction par la volonté des parties

- **A. Accord exprimé dans le traité** (art. 54) : **terme** (souvent avec tacite reconduction ; art. 13 du Pacte atlantique : retrait possible après 20 ans avec un préavis d'un an) ; **exécution** (livraison de matériels) ; **condition résolutoire** (art. 11 § 2 du Pacte de Varsovie de 1955 : fin dès l'entrée en vigueur d'un traité général européen de sécurité collective) ; **dénonciation ou retrait** (art. 56 : prévu expressément ou implicitement). Le traité règle souvent l'organe notifié (art. 317 Montego Bay : Secrétaire général de l'ONU), la date à partir de laquelle on peut dénoncer (art. 58 CEDH : 5 ans), le préavis (art. X TNP : 3 mois) et les effets (art. 58 § 2 CEDH : l'État reste tenu pour les faits antérieurs à la prise d'effet). Art. 55 : un traité multilatéral ne prend pas fin du seul fait que le nombre de parties tombe sous le seuil d'entrée en vigueur.

- **B. Accord postérieur** (art. 59) : le traité prend fin si toutes les parties concluent un traité ultérieur sur la même matière, quand telle était leur intention ou quand les deux sont incompatibles au point de ne pas pouvoir s'appliquer ensemble ; il est seulement **suspendu** si telle était l'intention. Entre des parties non concordantes, l'ancien traité subsiste (art. 30 § 4 et 40 § 4).
- **C. Amendement** : il concilie évolution du droit et sécurité juridique. Les clauses finales l'organisent (art. 108 et 109 de la Charte). Deux problèmes : la **majorité** (l'unanimité reviendrait à interdire ; Traité de l'espace de 1967 : majorité ; Charte : deux tiers) et le sort de la **minorité** :
  - elle cesse d'être liée (art. 12 § 2 c du Traité sur l'Antarctique : retrait possible) ;
  - l'amendement s'impose à tous (art. 108 Charte : adoption par les 2/3 de l'AG et ratification par les 2/3 des membres **dont tous les membres permanents**) ; certains États sont privilégiés (traité de Moscou de 1963 : accord des « parties originaires » ; art. VIII TNP : voix de tous les États dotés d'armes nucléaires) ;
  - coexistence des deux régimes : l'accord portant amendement ne lie pas les parties qui ne l'acceptent pas (art. 40 § 4).

II. L'extinction en dehors de la volonté des parties

Cause	Régime	Jurisprudence
Changement fondamental de circonstances (*rebus sic stantibus*)	Art. 62 : non prévu par les parties ; les circonstances constituaient une **base essentielle** du consentement ; le changement **transforme radicalement** les obligations restant à exécuter. Sans effet sur les **traités de frontières** ; non invocable si le changement résulte d'une violation par la partie qui l'invoque	CIJ, 2 févr. 1973, *Compétence en matière de pêcheries* : la caducité n'est pas automatique, cela ouvre seulement un droit à demander la révision ou l'abrogation. *Gabcikovo-Nagymaros* (1997) : seulement dans des cas exceptionnels ; rejet des arguments hongrois (changements politiques de 1989, progrès du droit de l'environnement)
Violation par l'autre partie (*exceptio non adimpleti contractus*)	Art. 60 : **violation substantielle** (rejet non autorisé du traité ou violation d'une disposition essentielle). Traité **bilatéral** : l'autre partie peut y mettre fin ou le suspendre. Traité **multilatéral** : suspension entre toutes les parties ou envers le fautif, fin par accord unanime. Exclu pour les traités sans réciprocité (OIT, CEDH, UE : recours en manquement) et pour les dispositions **humanitaires** protégeant la personne (art. 60 § 5)	CIJ, avis, 21 juin 1971, *Namibie* : le droit de mettre fin à un traité en raison de sa violation doit être présumé exister pour tous les traités
Survenance d'une norme de *jus cogens*	Art. 64 : le traité contraire devient **nul et prend fin**. Art. 66 a) : clause compromissoire, saisine de la CIJ pour les art. 53 et 64, sauf accord pour l'arbitrage	—

Section 2 — La coutume

Phénomène dynamique, la coutume assure le **renouvellement du droit** (R.-J. Dupuy) : ce qui « est » devient ce qui « doit être ». Art. 38 § 1 b) du Statut CIJ : « preuve d'une pratique générale acceptée

comme étant le droit » (formule critiquée : c'est la pratique qui prouve la coutume, et non l'inverse). Deux éléments : une **pratique** (*consuetudo*) et l'**opinio juris** (sentiment d'obligation). CPJI, 7 sept. 1927, *Lotus* : en l'absence de convention, la thèse française supposait l'existence d'une coutume ayant force de droit.

▸ §1. Les fondements de la coutume comme norme

Thèse volontariste : un traité tacite

La coutume serait un **accord implicite**, exprimé par le comportement (Grotius, Triepel). *Lotus* : les règles liant les États procèdent de leur volonté, exprimée dans des conventions ou des usages acceptés comme du droit.

Critique : le juge ne cherche pas de précédents propres à l'État en cause ; un État né après la formation d'une coutume y est soumis (la flotte marchande suisse et la liberté de la haute mer). En réalité seuls comptent les « États directement concernés » : le processus est **peu démocratique** (l'interdiction coutumière des essais atmosphériques tient aux seules puissances nucléaires).

Thèse objectiviste : une règle spontanée

La coutume naît de la **conscience juridique collective** (Duguit) ou de la **solidarité sociale** (Scelle). Elle peut être constatée par d'autres États, par des juges ou par des OI ; c'est plus conforme à la pratique (liberté de la haute mer, du commerce).

Ex. de « pratique établie » d'une OI : avis *Namibie* (1971) : l'**abstention** d'un membre permanent n'est **pas un veto**.

Limite : fondée sur l'effectivité, elle avantage les **puissants** (Virally ; B. Stern : « le silence des États ne revêt pas la même signification »). Pas de coutume d'interdiction de l'arme nucléaire.

CIJ, 20 FÉVR. 1969, PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD (RFA C/ DANEMARK ET PAYS-BAS)

Arrêt fondamental sur la coutume. Une participation très large et représentative à une convention peut suffire à former une coutume, **à condition qu'elle comprenne les États particulièrement intéressés**. La Cour refuse de voir une coutume dans le principe d'**équidistance** de l'art. 6 de la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental.

▸ §2. La théorie des deux éléments

Définition : une pratique, en principe ancienne, régulière, non contestée, qui fait naître chez ceux qui la suivent le sentiment qu'elle est devenue obligatoire. On passe, selon J. Combacau, « de la régularité à la règle ».

A. L'élément matériel (*consuetudo*) : un usage continu et général, fondé sur des **précédents** positifs (actions) ou négatifs (abstentions : *Lotus*, seulement si l'abstention est motivée par la conscience d'un devoir de s'abstenir).

Source des précédents	Exemples
Actes internes de l'État	Pratique diplomatique (correspondance, protestations, instructions) ; lois et actes administratifs se référant aux obligations internationales (avis du CE, 20 nov. 1806, *Newton et Sally*, compétence pour les délits à bord de navires étrangers dans les ports) ; décisions judiciaires (Cass. crim., **13 mars 2001, *Kadhafi*** : l'immunité des chefs d'État en exercice admet des exceptions, sans que la Cour dise lesquelles, mais pas pour la complicité d'un attentat terroriste)

Pas les comportements privés	CIJ, 18 déc. 1951, *Pêcheries anglo-norvégiennes* (les habitudes des pêcheurs ne modifient pas le statut des eaux, il faut des actes de souveraineté) ; CIJ, 17 déc. 2002, *Pulau Ligitan et Pulau Sipadan* (activités privées sans réglementation officielle = pas des effectivités) ; sentence, 24 mars 1982, *Aminoil c/ Koweït* (pratiques des sociétés pétrolières)
Actes internationaux	Clauses conventionnelles déclaratives (« conformément au droit international ») ; traités types répétés (extradition, consulaires) ; art. 38 CV 69. Jurisprudence internationale ; pratique des OI

QUAND UNE RÈGLE CONVENTIONNELLE DEVIENT-ELLE COUTUMIÈRE ? (MER DU NORD, 1969, § 71-74)

1. La disposition doit avoir un **caractère fondamentalement normatif**.
2. Une participation **très large et représentative**, incluant les **États particulièrement intéressés** (pas d'unanimité).
3. Une pratique **fréquente et pratiquement uniforme** dans le sens de la disposition.

Variantes doctrinales : D. Ruzié (participation effective, droit des tiers d'exprimer leur dissentiment) ; P.-M. Dupuy et E. Jouannet (absence de réserves à la disposition).

- **Un usage continu** : idéalement « immémorial ». CPJI, *Wimbledon* : « pratique internationale constante » ; CIJ, 20 nov. 1950, *Droit d'asile* : « usage constant et uniforme ». Mais dans certains domaines (aviation, espace, plateau continental), la durée se réduit : *Mer du Nord* : un bref laps de temps n'empêche pas en soi la formation d'une coutume.
- **La « coutume sauvage »** (R.-J. Dupuy) : l'idée précède le fait ; les comportements valent d'abord expression de l'*opinio juris*. Coutume « révolutionnaire » des États du tiers monde : la **ZEE** devient coutumière pendant la négociation de Montego Bay, avant l'adoption de la convention. On a même parlé de « coutume instantanée » (A/Rés. 1721 sur l'espace extra-atmosphérique, après le vol de Gagarine du 12 avr. 1961).
- **Un usage général** : une participation large et représentative.
  - **Coutume universelle** : elle s'impose aux nouveaux États, qui peuvent toutefois susciter une pratique contraire.
  - **L'objecteur persistant** (Brownlie ; « objecteur tenace », Abi-Saab) : l'État qui s'est opposé à la règle **dès le début de sa formation** et de façon continue y échappe. Source : *Pêcheries anglo-norvégiennes* (1951) : la règle des dix milles est inopposable à la Norvège, qui s'y est toujours opposée. Lecture positiviste (S. Sur). Ambivalence (P.-M. Dupuy) : un répit pour l'objecteur, mais un aveu de faiblesse qui met en lumière la règle nouvelle, et une position intenable à long terme. Uniquement pendant la **formation**, pas une fois la coutume établie. Les puissances nucléaires se comportent en objecteurs persistants (opinion du président **Schwebel**, avis du 8 juill. 1996 : ce n'est pas la pratique d'États isolés, mais celle de cinq grandes puissances soutenues par leurs alliés).
  - **Coutumes régionales et locales** : non prévues par l'art. 38 mais admises. CIJ, 12 avr. 1960, *Droit de passage en territoire indien* : une coutume **bilatérale** est possible (enclaves portugaises). CIJ, 20 nov. 1950, *Droit d'asile* (Colombie / Pérou, asile d'un opposant à l'ambassade) : celui qui invoque une coutume régionale doit prouver qu'elle est devenue **obligatoire pour l'autre partie**. On se rapproche de l'accord tacite : plus le cercle est restreint, plus l'unanimité est nécessaire.

B. L'élément psychologique (*opinio juris sive necessitatis*) : la répétition ne suffit pas, il faut la conviction d'être **juridiquement lié** (« acceptée comme étant le droit »). *Mer du Nord* (1969) : ni la fréquence ni le caractère habituel des actes ne suffisent. Les usages de **courtoisie** et de protocole ne sont pas des coutumes (le nonce, doyen du corps diplomatique).

▸ §3. La preuve et la codification de la coutume

- **Preuve** : difficile, d'où l'importance des recueils de pratique (digests américains de Moore, Hackworth, Whiteman ; *Répertoire de la pratique française du droit international* d'A.-Ch. Kiss).
- **Codification** : surtout à l'ONU (art. 13 de la Charte), par la **Commission du droit international** (créée en 1947), chargée de la codification **et du développement progressif** : une convention de codification mêle toujours normes codifiées et normes nouvelles. Œuvres : CV 69 et 86, conventions de Vienne de 1961 (relations diplomatiques) et 1963 (relations consulaires). Ou conférence ad hoc : 3e Conférence sur le droit de la mer (1973-1982).
- **Portée** : jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention, la coutume continue de s'appliquer ; ensuite, seuls les États parties sont liés par les dispositions **non coutumières** (*Mer du Nord*, équidistance). D'où la difficulté de trier codification et développement.

2 Les sources complémentaires

L'art. 38 du Statut cite aussi les principes, la jurisprudence et la doctrine. Il prévoit enfin que la Cour peut statuer **ex aequo et bono** (en amiable compositeur, selon « l'égal et le bon ») si les parties le demandent : cela n'est **jamais arrivé**. Mais l'équité sert à tempérer des solutions déraisonnables, surtout dans le contentieux de la délimitation du plateau continental.

Section 1 — Les principes généraux de droit

Art. 38 : « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». Leur nature reste discutée (Virally). Deux catégories :

Principes communs aux droits internes

Issus des ordres nationaux et transposés dans l'ordre international. Non écrits, mais distincts de la coutume car tirés du **droit interne**. Rôle **supplétif** (*praeter legem*), pour combler les lacunes, surtout **procédurales** : autorité de la chose jugée, *non bis in idem*, régime de la preuve.

Principes du droit international

Issus de l'ordre international, difficiles à distinguer de la coutume : primauté du droit international dans les relations internationales, principes de la responsabilité, épuisement des voies de recours internes, « mains propres » (*clean hands*) en protection diplomatique, continuité de l'État, exercice des compétences étatiques.

Section 2 — Les actes unilatéraux

Absents de l'art. 38, ils sont pourtant des sources de droit, émanant des États ou des OI.

§1. L'acte unilatéral étatique

Définition : une **manifestation de volonté**, **imputable à un État**, **destinée à produire des effets juridiques** ; E. Suy ajoute l'**indépendance** (efficacité indépendante d'autres volontés). Avantage : tout État, grand ou petit, peut affirmer ses prétentions. Exemples : actes de rattachement (nationalité des personnes physiques, CIJ, 1955, *Nottebohm* ; des personnes morales, CIJ, 1970, *Barcelona Traction* et 1989, *ELSI*), délimitation des espaces maritimes (CIJ, 1974, *Pêcheries*).

> **CIJ, 20 DÉC. 1974, ESSAIS NUCLÉAIRES (AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE C/ FRANCE)**
> Des déclarations unilatérales peuvent créer des **obligations juridiques** : quand l'État entend être lié, un engagement exprimé **publiquement** et avec l'**intention de se lier**, même hors de toute négociation, a un **effet obligatoire**. Les déclarations françaises annonçant la fin des essais atmosphériques engagent la France (rappelé par l'ordonnance du 22 sept. 1995).

- **Portée incertaine** : la Cour prend l'obligation « dans les termes mêmes » où elle a été exprimée, ce qui ressemble à une obligation potestative. Insécurité pour les tiers (G. de Lacharrière : les États n'aiment pas découvrir après coup qu'ils se sont engagés sans le savoir) ; pas de clauses finales, donc question de la **fin** de l'engagement (la Cour exclut seulement un pouvoir « arbitraire » de révision).
- **Aucun effet obligatoire pour les tiers** : accord unanime de la doctrine (Weil : il n'existe pas d'actes unilatéraux « hétéronormateurs » ; Daillier et Pellet ; Dehaussy). CIJ, 1951, *Pêcheries anglo-norvégiennes* : la délimitation est forcément unilatérale, mais sa **validité envers les tiers relève du droit international**.

§2. L'acte unilatéral d'une organisation internationale

Principe : pas de source du droit, sauf si l'acte constitutif le prévoit. Tendance majoritaire : les recommandations n'ont pas de valeur juridique obligatoire.

Organe	Procédure de vote	Valeur juridique
Assemblée générale	Un État = une voix. Art. 18 : **deux tiers** des présents et votants pour les questions importantes (paix et sécurité, admission, suspension, exclusion, élections aux organes principaux, budget), **majorité simple** pour le reste. En pratique, le **consensus** (approbation silencieuse de tous, ce qui réintroduit de facto l'unanimité)	**Interne** (admission, élection du SG) : obligatoire pour les membres. **Externe** (grands problèmes mondiaux) : simple opinion, autorité morale, point de départ éventuel d'une coutume. CIJ, avis, 8 juill. 1996 : même non obligatoires, elles peuvent avoir une **valeur normative**
Conseil de sécurité	Art. 27 : procédure : 9 voix sur 15 ; autres questions : 9 voix **dont celles des cinq membres permanents** (droit de **veto**). L'abstention n'est pas un veto. Contournement : **résolution 377 (V) « Acheson »** (« Union pour le maintien de la paix », 1950) : en cas de blocage par le veto, l'AG examine la question et peut recommander des mesures collectives, y compris la force	**Obligatoires** lorsqu'il agit sous le **chapitre VII** : après constat (art. 39) d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, il décide des mesures sans force (art. 41 : sanctions économiques, rupture des communications et des relations diplomatiques) ou avec force (art. 42). Hors de ces cas, pas d'obligatoriété

Section 3 — La doctrine et la jurisprudence

Ce ne sont **pas des sources** du droit international, mais des aides à l'interprétation.

- **La doctrine** : « source matérielle » d'inspiration des négociateurs et des juges (opinions individuelles et dissidentes). Rôle marginal, peut-être en déclin (A. Oraison).
- **La jurisprudence** : pas d'autorité du précédent, donc source d'inspiration. Mais le rôle principal du juge international est d'**identifier la coutume** : la jurisprudence en assure le maintien et le développement.

SECONDE PARTIE

Le juge international

La justice internationale permanente est née de la volonté de limiter la guerre. La CIJ est l'**organe judiciaire principal des Nations unies** (art. 7 et 92 de la Charte). Le règlement pacifique des différends est une obligation (art. 2 § 3 et chapitre VI) ; les États choisissent librement le moyen, diplomatique ou juridictionnel (art. 33). Saisir la CIJ est devenu un acte courant, et sa jurisprudence inspire tout le droit international, malgré l'**autorité relative** de ses arrêts (art. 59 du Statut). Mais sa juridiction n'a jamais pu être rendue **obligatoire** (échecs de 1920 et 1945) : un État n'est justiciable que s'il y consent. D'où le recours à l'arbitrage (ch. 1), la multiplication des juridictions (ch. 2), et l'étude de la CIJ (ch. 3).

1 Le recours à un organe arbitral

Les États soumettent leur différend à un tiers (arbitre unique ou commission). Intérêt : préserver la **souveraineté**, car les États maîtrisent la procédure.

§1. Les modalités du recours à l'arbitrage

Instrument	Moment	Exemple
Traité d'arbitrage	Litiges futurs, de façon générale	Acte général d'arbitrage de 1928, art. 21 : les différends non réglés après conciliation vont devant un tribunal arbitral
Clause compromissoire spéciale	Litiges futurs relatifs à un traité donné	Art. 29 de la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes (1979)
Compromis d'arbitrage	Litige **déjà né** ; doit au minimum contenir la question posée	Compromis franco-britannique du 10 juill. 1975, *Plateau continental de la mer d'Iroise* (sentence du 30 juin 1977)

§2. La maîtrise de la procédure par les parties

- **Choix des arbitres** : totale liberté, éventuellement sur la liste de la **Cour permanente d'arbitrage**. Arbitre unique (Max Huber, *Île de Palmas*, 1928 ; R.-J. Dupuy, *Texaco-Calasiatic c/ Libye*, 1977) ou, le plus souvent, arbitres nationaux qui en désignent un supplémentaire, président, pour un nombre **impair**.
- **Définition de la mission** : les arbitres ne tranchent que la question posée ; statuer **ultra petita** entraîne la **nullité** de la sentence.
- **Règles de procédure et droit applicable** : délais, mémoires, procédure orale, sources utilisables, voire équité (*ex aequo et bono*). Pour le reste, les arbitres sont maîtres des débats.

§3. La portée des sentences

Seul moment où la procédure échappe aux parties : la sentence est **obligatoire**, a **force de chose jugée** dès sa notification, et le tribunal est dissous. **Pas d'appel**, mais révision, interprétation ou rectification d'erreur matérielle souvent prévues (sentence interprétative du 14 mars 1978, mer d'Iroise).

2 La multiplication contemporaine des juridictions internationales

- **1945** : deux juridictions, la CIJ et la CPA.
- **1945-1980** : Cour EDH, Cour interaméricaine, comités onusiens des droits de l'homme, CJCE, tribunaux administratifs internationaux (ONU, OIT, Banque mondiale), tribunal de l'OPEP, panels du GATT.
- **Depuis 1990** : accélération : Organe de règlement des différends de l'OMC, tribunaux pénaux internationaux, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Cour pénale internationale, TIDM…

Pour Ph. Sands, le traitement juridictionnel entre dans une phase nouvelle ; d'autres s'inquiètent (président G. Guillaume, discours devant l'AG, 26 oct. 2000).

Section 1 — Les problèmes posés

Concurrence interinstitutionnelle : le **TIDM** (Hambourg) est compétent pour la Convention de Montego Bay (art. 287 et 288), avec trois compétences exclusives (fonds marins internationaux ; prompte mainlevée d'un navire ou prompte libération de l'équipage ; mesures provisoires en attendant la constitution d'un tribunal arbitral), alors que la CIJ juge traditionnellement le contentieux maritime (*Lotus*, *Pêcheries*, délimitations). Deux risques :

Le *forum shopping*

Le demandeur choisit le for le plus favorable (composition, procédure, types d'ordonnances). Ex. : TIDM, ord., 27 août 1999, *Thon à nageoire bleue*, peut-être choisi pour obtenir des mesures clairement exécutoires. Risque que des juridictions orientent leur jurisprudence pour attirer les affaires.

Les contrariétés de jugement

En droit interne, on les évite par la hiérarchie des juridictions et l'autorité de la chose jugée ; l'ordre international n'a **ni l'une ni l'autre**. Des efforts de cohérence existent : la CIJ cite d'autres juridictions (*El Salvador / Honduras*, 1990 ; *Groenland / Jan Mayen*, 1993, qui reprend la sentence de la mer d'Iroise ; *Kasikili / Sedudu*, 1999) ; la Cour interaméricaine cite *Chorzów*, *Lotus*, *Corfou* ; l'ORD de l'OMC cite *Gabcikovo* (*Hormones*, 16 janv. 1998).

Trois exemples de jurisprudences divergentes

Question	Position de la CIJ	Position divergente
Réserves territoriales aux déclarations facultatives	Licites et appliquées. CIJ, 4 déc. 1998, *Compétence en matière de pêcheries* (Espagne c/ Canada) : la réserve canadienne de 1994 (mesures de conservation dans la zone de l'OPANO, au-delà de 200 milles) joue après l'arraisonnement de l'*Estai* (9 mars 1995). Douter de la licéité de ses actes ne fait pas exception au principe du consentement : **souveraineté d'abord**. Incompétence	**Cour EDH, 23 mars 1995, *Loizidou c/ Turquie*** : la réserve *ratione loci* excluant le nord de Chypre est **invalide**, car elle affaiblirait la Convention, « instrument constitutionnel de l'ordre public européen »
Imputabilité des actes de groupes armés	**Contrôle effectif** : CIJ, 27 juin 1986, *Nicaragua* (les *contras*)	**TPIY, ch. d'appel, 15 juill. 1999, *Tadić*** : un **contrôle global** de l'État sur le groupe suffit
Effectivité de la nationalité	CIJ, 6 avr. 1955, *Nottebohm* (Liechtenstein c/ Guatemala) : nationalité obtenue par naturalisation sans réelle résidence, non effective, inopposable ; pas de qualité pour agir	**CJCE, 7 juill. 1992, *Micheletti*** : un Argentin ayant aussi la nationalité italienne (par filiation), sans jamais avoir résidé en Italie, peut s'établir en Espagne comme citoyen européen ; l'effectivité ne joue pas

CIJ, 26 FÉVR. 2007, GÉNOCIDE (BOSNIE-HERZÉGOVINE C/ SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO), § 403-407

La CIJ réaffirme sa position d'organe judiciaire principal et **rejette le critère Tadić** pour la responsabilité des États : le TPIY, juridiction pénale, n'avait pas à trancher cette question ; deux questions différentes (qualifier un conflit d'international / engager la responsabilité d'un État) peuvent appeler deux critères ; le contrôle global **distend presque jusqu'à le rompre** le lien entre l'État et l'acte. Elle applique donc le **contrôle effectif** de l'art. 8 des articles de la CDI sur la responsabilité.

Section 2 — Les avantages induits

Pour J. Charney (RCADI 1998), plutôt isolé, les divergences relèvent de l'évolution du droit et la pluralité des cours permet une **fertilisation croisée** ; il plaide pour la prééminence de la CIJ et un dialogue entre les juridictions, une hiérarchie paraissant difficile.

3 Un contentieux particulier : la Cour internationale de Justice

Échec d'une cour permanente aux conférences de La Haye (1899, 1907) ; création de la **CPJI le 13 déc. 1920** (une trentaine d'arrêts et d'avis de 1921 à 1939, dont *Lotus*, 1927 : les limitations de l'indépendance des États ne se présument pas). La **CIJ** lui succède en 1945 et siège au **Palais de la Paix** à La Haye.

Section 1 — Organisation et compétences

▸ §1. L'organisation

- Textes : **Statut** (26 juin 1945) et **Règlement** (14 avr. 1978).

- **15 juges** de nationalités différentes, élus pour **9 ans** par l'**AG et le Conseil de sécurité** votant séparément, renouvelables **par tiers tous les 3 ans** (continuité). Magistrats indépendants, représentation géographique et culturelle équitable. Candidats présentés par les **groupes nationaux de la CPA** (4 jurisconsultes au plus), pas par les gouvernements. Formation plénière, **quorum de 9**.
- **Chambres ad hoc** (art. 26 § 2) : à la demande des parties, qui ont la maîtrise de la composition (une certaine « arbitralisation »). Au moins trois juges, en pratique cinq. *Golfe du Maine* (Canada / États-Unis, 1984), *Burkina Faso / Mali* (1986), *ELSI* (1989), *El Salvador / Honduras* (1992), et deux en 2002 (révision *El Salvador / Honduras* ; *Bénin / Niger*, avec G. Guillaume, R. Ranjeva, P. H. Kooijmans, et les juges ad hoc M. Bedjaoui et M. Bennouna).
- **Juges ad hoc** (art. 31) : un État sans juge de sa nationalité peut en désigner un, par souci d'égalité des parties.

▸ §2. Les compétences

A. La compétence contentieuse

- **Seuls les États** peuvent être parties (ni OI, ni individus). Les membres de l'ONU sont **ipso facto** parties au Statut (art. 93 § 1). Des États tiers peuvent devenir parties au Statut sur décision de l'AG après recommandation du CS (Suisse 1948, Liechtenstein 1950, Saint-Marin 1954, Japon 1954, Nauru 1988).
- **États non parties au Statut** : art. 35 § 2 et **résolution 9 (1946)** du CS : déclaration préalable au Greffe acceptant la juridiction et les obligations de l'art. 94 de la Charte, particulière ou générale. Ex. : déclaration de la **Palestine du 31 mai 2024** pour les différends relevant de l'art. IX de la Convention sur le génocide.
- **Ratione materiae** : toute question de droit, en appliquant les sources de l'art. 38 ; jamais *ex aequo et bono* jusqu'ici. **Compétence de la compétence** : en cas de contestation, la Cour décide (art. 36 § 6 ; exceptions préliminaires, art. 79 du Règlement).
- **Procédure** : phase écrite puis orale, deux langues (français et anglais), délibéré à huis clos, arrêt en audience publique. Plus de 150 arrêts depuis 1946. La Cour se réserve d'**interpréter les conclusions** des parties (*Essais nucléaires*).
- **Portée des arrêts** : **définitifs et sans recours** ; en cas d'inexécution, saisine possible du CS (art. 94 § 2). Demande en **interprétation** (art. 60 ; *Droit d'asile* ; *Cameroun c/ Nigéria*, arrêt en interprétation du 25 mars 1999) ; demande en **révision** (art. 61) seulement pour la découverte d'un **fait décisif** inconnu de la Cour et du demandeur, sans faute de sa part (*Tunisie / Libye* ; *El Salvador / Honduras*).

> **MESURES CONSERVATOIRES : CIJ, 27 JUIN 2001, LAGRAND (ALLEMAGNE C/ ÉTATS-UNIS)**
> Art. 41 du Statut : la Cour peut « indiquer » les mesures que les droits de chacun « doivent » recevoir à titre provisoire, une formule ambiguë. La Cour tranche : les ordonnances sont **obligatoires**, seule manière pour elle de remplir sa mission de règlement par des décisions obligatoires (§ 102). En cas d'extrême urgence, elle peut même statuer **sans audience** (ord., 3 mars 1999, *LaGrand*).

B. La compétence consultative (art. 96 de la Charte)

- L'**AG** et le **CS** peuvent demander un avis sur toute question juridique ; les autres organes et institutions spécialisées doivent y être **autorisés par l'AG** (aujourd'hui 5 organes et 16 institutions).

- La question doit entrer dans le **champ de compétence** de l'organisation demanderesse : refus de l'avis demandé par l'**OMS** sur la licéité des armes nucléaires (8 juill. 1996).
- Avis **non obligatoires**, sauf si un instrument le prévoit.

Section 2 — Les conditions d'exercice de la juridiction

LE PRINCIPE DU CONSENTEMENT

Aucun État ne peut être soumis à la juridiction de la Cour **sans y avoir consenti**, et seulement dans la mesure de ce consentement : CIJ, 15 juin 1954, *Or monétaire* ; 30 juin 1995, *Timor oriental* ; 18 nov. 2008, *Génocide* (Croatie c/ Serbie) ; *Immunités et procédures pénales* (Guinée équatoriale c/ France), § 42.

§1. L'expression du consentement

Mode	Mécanisme	Exemples
A. A priori (litige éventuel)		
Clause compromissoire spéciale	Dans un traité particulier, pour les litiges sur son interprétation ou son application	Art. IX de la Convention sur le génocide (1948)
Clause compromissoire générale	Dans un traité général de règlement des différends	Art. 17 de l'Acte général d'arbitrage (1928) ; art. 1er de la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends
Déclaration facultative (art. 36 § 2)	Acte unilatéral déposé au Greffe : l'État accepte à l'avance la juridiction envers tout État ayant pris le **même engagement** (réciprocité). Peut être assortie de **réserves** (art. 36 § 3). **74 États** au 15 sept. 2025	Voir l'histoire française ci-dessous
B. A posteriori (litige né)		
Compromis	Accord ad hoc qui définit l'objet et la procédure et vaut acte introductif d'instance	Deux compromis du 2 févr. 1967 (RFA / Danemark et RFA / Pays-Bas), *Mer du Nord*
Forum prorogatum (acceptation d'une offre, art. 38 § 5 du Règlement)	La requête invite l'autre État à consentir ; l'affaire n'est inscrite au rôle qu'après son acceptation	Requête du Congo du 9 déc. 2002, acceptée par la France le 8 avr. 2003

LA FRANCE ET LA CLAUSE FACULTATIVE : L'ARROSEUR ARROSÉ

- Déclarations pour la CPJI (1924, 1929, 1936, 1939) puis pour la CIJ (1947, 1959, 1966). Réserves **temporelles** (1959 : exclusion des États ayant accepté la juridiction depuis moins de 3 ans ; faits postérieurs à la déclaration seulement).
- **Réserve de compétence nationale « telle qu'entendue par le Gouvernement »** (1947). CIJ, 6 juill. 1957, *Emprunts norvégiens* : la Norvège la retourne contre la France grâce à la **réciprocité** ; la Cour se déclare incompétente. En 1966, la réserve renvoie à la compétence nationale « d'après le droit international ».
- 1966 : exclusion des différends liés à une guerre, aux hostilités et à la **défense nationale**. La Cour ne l'applique pas dans les *Essais nucléaires*, d'où le **retrait de la déclaration française le 10 janv. 1974**, qui perdure.

§2. Compétence et recevabilité

Moyen soulevé	Contenu	Jurisprudence
A. Inexistence du titre	Le défendeur n'est pas partie à l'instrument invoqué, ou le demandeur ne l'est pas	CIJ, 21 juin 2000, *Incident aérien du 10 août 1999* (Pakistan c/ Inde) : l'Inde a dénoncé l'Acte général de 1928 en 1979 et sa réserve « Commonwealth » joue, d'où l'incompétence. CIJ, 11 juill. 1996, *Génocide* (Bosnie-Herzégovine) : quelle que soit la règle de succession, la Bosnie était partie à la date de la requête (20 mars 1993)
Invalidité du titre	La qualité de membre de l'ONU ne fonde pas la compétence : la Charte ne contient **aucune clause** de juridiction obligatoire	*Incident aérien* (2000)
Continuité CPJI / CIJ	**Art. 37** : les clauses renvoyant à la CPJI valent pour la CIJ. **Art. 36 § 5** : les déclarations facultatives faites pour la CPJI et non expirées sont transférées, pour les **membres originaires**	CIJ, 1962, *Sud-Ouest africain* (le mandat est un traité ; l'art. 37 joue) ; CIJ, 1964, *Barcelona Traction* (interprétation téléologique : l'obligation de règlement judiciaire survit et redevient applicable, même pour l'Espagne admise en 1955) ; CIJ, 26 mai 1959, *Incident aérien (Israël c/ Bulgarie)* (déclaration bulgare de 1921 éteinte avec la CPJI avant l'admission de 1955) ; CIJ, 26 mai 1961, *Temple de Préah Vihéar* (la déclaration thaïlandaise de 1950 est un acte nouveau, souscrit en connaissance de cause)

B. Inexistence du différend	Le différend est « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts » (CPJI, 1924, *Mavrommatis*). Moyen surabondamment invoqué et presque toujours rejeté : c'est à la Cour de déterminer l'objet du différend	*Lockerbie* (1998), *Plates-formes pétrolières* (1996), *Nicaragua c/ Colombie* (13 déc. 2007), *Belgique c/ Sénégal* (2009). Mais **retenu** par la CIJ le **5 oct. 2016**, *Îles Marshall c/ Inde, Pakistan, Royaume-Uni* (désarmement nucléaire) : la déclaration de 2013 n'était qu'une exhortation. Opinion dissidente du juge ad hoc **Bedjaoui** : un tel contentieux révèle par lui-même un différend majeur
C. Conditions procédurales du titre	Les conditions préalables (négociation, procédures prévues) doivent être respectées	CIJ, 1er avr. 2011, *CIEDR* (Géorgie c/ Russie) : l'art. 22 pose des **conditions préalables** à la saisine, non remplies, donc incompétence
D. Qualité de partie	Art. 35 : la Cour n'est ouverte qu'aux États parties au Statut (ou sous les conditions du CS)	**Demandeur** : CIJ, 15 déc. 2004, *Licéité de l'emploi de la force* (Serbie-et-Monténégro c/ France et autres) : non membre de l'ONU au jour de la requête, elle n'avait pas accès à la Cour. **Défendeur** : CIJ, 18 nov. 2008, *Croatie c/ Serbie* : la compétence s'apprécie en principe à la date de la requête, mais avec **souplesse** (bonne administration de la justice) ; le Monténégro ne continue pas la personnalité de la Serbie-et-Monténégro, donc la Serbie est seule défenderesse
E. Protection diplomatique	L'individu n'accède pas à la CIJ : son État peut « endosser » la réclamation, **sans obligation** (en France, le refus est un acte de gouvernement : CE, 1904, *Poujade*). Conditions : **nationalité** (y compris pour les personnes morales), nationalité **effective**, **épuisement des voies de recours internes**, **mains propres**	*RDC c/ Ouganda* (19 déc. 2005, § 333) ; *Emprunts norvégiens* ; *Diallo* (24 mai 2007) ; *Nottebohm* ; *Interhandel* (21 mars 1959 : recours encore pendant aux États-Unis, irrecevable) ; *ELSI*. L'épuisement **ne s'applique pas** au contentieux interétatique : CIJ, **8 nov. 2019**, *Ukraine c/ Russie* (§ 129-132 : l'Ukraine reproche une campagne systématique de discrimination en Crimée, elle ne prend pas fait et cause pour des ressortissants)
F. Requête introductive	Qualité de l'auteur ; précision de la requête (objet du différend, art. 40 § 1 ; nature de la demande et exposé des faits, art. 38 § 2 du Règlement)	*Génocide* (1996) : le chef d'État est présumé pouvoir agir (art. 7 § 2 CV 69 ; M. Izetbegović était reconnu par l'ONU). CIJ, 20 déc. 1988, *Actions armées frontalières* (Nicaragua c/ Honduras) : la requête n'est pas trop vague

§3. L'interdiction du recours à la force devant la CIJ

- **XVIe-XIXe s.** : la guerre est une manifestation normale de la souveraineté (*jus ad bellum*).
- **1907** : Convention Drago-Porter (pas de force pour recouvrer des dettes contractuelles), portée limitée.
- **1919** : Pacte de la SdN : guerre d'agression illicite (art. 10), mais certaines guerres restent licites.
- **27 août 1928** : pacte **Briand-Kellogg** : renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale (63 États en 1939), mais sans sanction.
- **1945** : **art. 2 § 4 de la Charte**, interdiction de la menace et de l'emploi de la force.

Les affaires sont rares : la Cour décline souvent sa compétence (*Îles Marshall*, 2016 ; *Licéité de l'emploi de la force*, ord. du 2 juin 1999) et les États excluent ces litiges par des réserves (Royaume-Uni pour l'armement nucléaire, Allemagne, France en 1966). C'est un **contentieux de la souveraineté**. Mais la Cour se dit compétente prima facie quand un traité le permet (ord., 19 avr. 2017, *Ukraine c/ Russie*, terrorisme et CIEDR).

A. L'interprétation du principe

> **ART. 2 § 4 DE LA CHARTE**
>
> Les membres s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la **menace ou à l'emploi de la force**, soit contre l'**intégrité territoriale** ou l'**indépendance politique** de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies. Corollaire : le règlement pacifique (art. 2 § 3). Le mot « guerre » est écarté exprès pour couvrir les hostilités non déclarées (incidents de frontière, représailles armées).

- **Valeur coutumière** : dès *Corfou* (9 avr. 1949), la « politique de force » n'a pas de place en droit international. *Nicaragua* (27 juin 1986, § 186) : principe coutumier, car les États traitent les manquements comme des violations et non comme l'affirmation d'une règle nouvelle. *RDC c/ Ouganda* (19 déc. 2005, § 148) : « pierre angulaire » de la Charte, appuyé sur la résolution **2625 (XXV)** de 1970. Donc la force sans aval du CS (seconde guerre du Golfe) ne crée pas de règle nouvelle, et l'**agression de l'Ukraine par la Russie** viole le droit international.
- **Le champ de l'interdiction**, plein d'incertitudes : elle pèse sur les **États** (quid des terroristes ?), dans les **relations internationales** (quid de la violence interne extrême ?), la notion de **force** (armée seulement, ou aussi contrainte économique ?), d'**agression** (définie par la résolution **3314 (XXIX) du 14 déc. 1974**, qui ne lie pas le CS), de **menace** (l'armement suffit-il ?). C'est le CS qui qualifie (art. 39), de façon plus politique que juridique : le terrorisme international est une menace contre la paix (rés. 1368 du 12 sept. 2001, 1438 sur Bali, 1440 sur Moscou), comme la prolifération des armes de destruction massive (rés. 1540, 2004).
- **La menace** : avis du 8 juill. 1996, *Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires* : se déclarer prêt à employer la force n'est licite que si cet emploi serait conforme à la Charte (légitime défense, **nécessité et proportionnalité**).
- **Comportements interdits** : attaques sur le territoire et **minage** des eaux (*Nicaragua*) ; actions militaires et **occupation** de l'Ituri (*RDC c/ Ouganda*, 2005) ; toute acquisition de territoire par la force (avis du 9 juill. 2004, *Mur*) ; **soutien à des forces irrégulières**, avec la preuve d'un **contrôle effectif** (*Nicaragua*, § 115-116 ; contesté par *Tadić*).

Les exceptions et les hypothèses problématiques

Hypothèse	Régime	Jurisprudence et pratique
Légitime défense (art. 51)	« Droit **naturel** » en cas d'**agression armée**, individuel (Malouines, 1982) ou collectif (art. 5 du traité de l'Atlantique Nord, invoqué après le 11 septembre), seulement jusqu'à ce que le CS agisse, et en l'en informant. Conditions coutumières : **nécessité** (seul moyen) et **proportionnalité** (pas au-delà du rétablissement). Inclut l'envoi de bandes armées d'une gravité équivalente à une agression (*Nicaragua*, § 193)	Jamais retenue par la CIJ : *Nicaragua* (1986, légitime défense collective américaine rejetée) ; *Plates-formes pétrolières* (6 nov. 2003 : ni nécessité ni proportionnalité) ; avis *Mur* (2004, § 139 : pas d'agression d'un **État**, la menace vient du territoire occupé) ; *RDC c/ Ouganda* (2005 : pas d'agression de la RDC). Extensions contestées : légitime défense **préventive** (Israël 1967, Osirak 1981, Liban 2006, Gaza 2008) ; contre des acteurs privés après le 11 septembre (rés. 1368)
Action du Conseil de sécurité (art. 42)	Le CS peut lui-même entreprendre une action armée. Faute de force permanente et de comité d'état-major (art. 43 et 47), il **autorise** les États	Rés. **678 du 29 nov. 1990** (Koweït) : « tous les moyens nécessaires ». Une sorte de légitime défense collective autorisée ; un accord existe aujourd'hui sur cette pratique
Non-intervention	Né en Amérique latine (art. 19 de la Charte de l'OEA, 1948), rappelé par la rés. 2625 et l'art. 2 § 7. Interdit toute **contrainte** directe ou indirecte en territoire étranger	*Corfou* (déminage britannique de force dans les eaux albanaises) ; *Nicaragua* (aide aux *contras*)
Ingérence humanitaire	L'aide strictement humanitaire n'est pas une intervention illicite si elle respecte les objectifs de la Croix-Rouge (*Nicaragua*, § 242-243). Libre accès aux victimes (rés. AG 43/131 de 1988, 45/100, 46/182). Puis assistance humanitaire armée **autorisée par le CS** (chapitre VII). Définition de M. Bettati. Principe de **subsidiarité** : rôle premier de l'État touché (rés. 1264, 1999, Timor oriental)	*Provide Comfort* (rés. 688, 1991, Kurdes d'Irak) ; Somalie (rés. 794, 1992) ; Bosnie (rés. 770, 1992) ; Rwanda (rés. 929, 1994). **Kosovo 1999** : frappes de l'OTAN **sans autorisation**, la thèse d'une autorisation implicite tirée de la seule référence au chapitre VII (rés. 1160, 1199, 1203) est difficile à admettre. Conditions doctrinales *de lege ferenda* (Reisman, McDougall, Lillich, Cassese), mais en droit positif il faut l'accord de l'État ou du CS
Responsabilité de protéger (R2P)	Sommet mondial de **2005** (A/RES/60/1, § 138-140), après le Kosovo et l'Irak (2003). **Trois piliers** (rapport du SG, 2009) : 1) l'État protège sa population du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du nettoyage ethnique ; 2) la communauté internationale l'aide ; 3) si l'État faillit manifestement, action collective par le CS, au cas par cas. « Souveraineté responsable », **sécurité humaine** (PNUD, 1994 : se libérer de la peur et du besoin)	**Rés. 1973 du 17 mars 2011 (Libye)** : première référence à la R2P, zone d'exclusion aérienne pour protéger les civils (abstentions de la Chine, de la Russie et de l'Allemagne). Mandat **dépassé** par l'OTAN (soutien aux insurgés, chute de Kadhafi), ce qui explique en partie les vetos russe et chinois sur la Syrie

B. L'application du principe par la CIJ

1. Les mesures conservatoires : *Nicaragua* (ord. du 10 mai 1984) ; *RDC c/ Ouganda* (ord. du 1er juill. 2000 : s'abstenir de toute action armée) ; *Burkina Faso / Mali* (ord. du 10 janv. 1986 : cessez-le-feu et retrait, mesures « positives » selon A. Pellet) ; *Ukraine c/ Russie* (ord. du 19 avr. 2017 : ne pas aggraver le différend, appliquer les accords de Minsk) ; **ord. du 16 mars 2022, *Ukraine c/ Russie* (génocide)** : la

Russie doit **suspendre immédiatement les opérations militaires** commencées le 24 févr. 2022 ; **ord. du 26 janv. 2024, *Afrique du Sud c/ Israël*** (génocide dans la bande de Gaza).

ATTENTION À LA CITATION DU COURS

Le polycopié attribue à l'ordonnance du 26 janv. 2024 l'injonction de « suspendre immédiatement » les opérations militaires à Gaza : ce dispositif est en réalité celui de l'ordonnance *Ukraine c/ Russie* de 2022. L'ordonnance de janvier 2024 impose à Israël de **prévenir les actes de génocide**, d'en punir l'incitation et de permettre l'**aide humanitaire**. C'est l'ordonnance du **24 mai 2024** qui exige l'arrêt immédiat de l'offensive militaire à **Rafah**. À l'examen, mieux vaut citer la version du cours en connaissant cette nuance.

2. La CIJ et les autres organes de l'ONU

a) Concurrence avec le Conseil de sécurité ?

Concurrence **conjonctive** (buts complémentaires) ou **disjonctive** (le règlement judiciaire nuirait au maintien de la paix). Le CS a la responsabilité **principale**, non exclusive (art. 24). La Charte sépare l'AG et le CS (art. 12) mais rien de tel entre le CS et la Cour : fonctions politiques d'un côté, judiciaires de l'autre, **distinctes mais complémentaires** sur les mêmes événements (*Nicaragua*, compétence, 26 nov. 1984 ; *RDC c/ Ouganda*, ord. 2000, § 36, malgré la rés. 1304). En matière consultative, **pouvoir discrétionnaire** mais jamais de refus quand elle est compétente (avis de 1950 sur les traités de paix ; 1996 ; avis *Mur* malgré le blocage du CS). Les deux voies sont menées de front ; désistements possibles (RDC c/ Burundi et Rwanda, rayées du rôle le 30 janv. 2001).

b) Contrôle de la légalité des résolutions du CS ?

Dictum *Namibie* (1971) : la Cour n'a pas de pouvoir de contrôle judiciaire ni d'appel sur les décisions des organes de l'ONU.

Obstacles : aucun texte ; contrôle limité (avis non obligatoires, autorité relative, art. 94 § 2 qui confie l'exécution au CS lui-même) ; contingent (pas d'auto-saisine) ; risque de paralysie ou de crise (S. Sur).

Fondements possibles : la Charte et le principe de **spécialité** (le CS n'a pas la compétence de sa compétence) ; le *jus cogens* ; l'interprétation uniforme de la Charte avec les **pouvoirs implicites** (avis du 11 avr. 1949, *Réparation des dommages*, comte Bernadotte).

Résolutions discutables : rés. 687 (1991 : menace contre la paix alors que les hostilités ont cessé ; embargo conditionné aux réparations) ; rés. 748 (1992, *Lockerbie* : extradition de nationaux libyens, contraire à *aut dedere aut judicare*) ; rés. 678 (habilitation des États, loin des art. 42 et 47) ; rés. 827 (TPIY, 1993) et 955 (TPIR, 1994) fondées sur l'art. 41, qui ne prévoit pas la création d'un tribunal (mais art. 29 : organes subsidiaires).

Les décisions : la CIJ a procédé à un **examen** indirect, toujours favorable à la validité (*Namibie* : l'abstention n'est pas un veto ; avis du 28 mai 1948 sur l'*Admission* : conditions limitatives de l'art. 4 ; avis du 20 juill. 1962, *Certaines dépenses*). Au contentieux, une seule fois : *Lockerbie* (ord. 1992 : prima facie, art. 25 et 103 font prévaloir la rés. 748 sur la Convention de Montréal), puis désistement. Le **TPIY** a franchi le pas : **ch. d'appel, 2 oct. 1995, *Tadić***, contrôle de « constitutionnalité » de la rés. 827 (pouvoir d'invoquer le chapitre VII, fondement, organe judiciaire subsidiaire, caractère approprié, tribunal « établi par la loi »), concluant à sa **validité** tout en niant être une cour constitutionnelle.

SYNTHÈSE

Affaires et articles clés

Les articles à connaître

Texte	Contenu
Art. 38 Statut CIJ	Sources : traités, coutume, PGD ; jurisprudence et doctrine (moyens auxiliaires) ; *ex aequo et bono*
Art. 2 CV 69	Définition du traité (accord écrit entre États, régi par le droit international)
Art. 18 CV 69	Obligation de ne pas priver le traité de son objet et de son but avant l'entrée en vigueur
Art. 19 à 23 CV 69	Réserves (compatibilité avec l'objet et le but)
Art. 26 et 27 CV 69	*Pacta sunt servanda* ; le droit interne ne justifie pas l'inexécution
Art. 28 et 29 CV 69	Non-rétroactivité ; application à l'ensemble du territoire
Art. 30 CV 69	Traités successifs sur la même matière
Art. 31 et 32 CV 69	Interprétation : règle générale et moyens complémentaires
Art. 34 à 38 CV 69	Effet relatif ; stipulation pour autrui ; coutume opposable aux tiers
Art. 46 à 53 CV 69	Validité : capacité, vices du consentement, *jus cogens*
Art. 54 à 64 CV 69	Fin : volonté des parties, violation substantielle (60), changement de circonstances (62), *jus cogens* nouveau (64)
Art. 2 § 3 et § 4, 24, 25, 27, 39 à 42, 51, 94, 96, 103 Charte	Règlement pacifique ; non-recours à la force ; CS ; vote ; chapitre VII ; légitime défense ; exécution des arrêts ; avis ; primauté de la Charte
Art. 26, 31, 35, 36, 37, 41, 59, 60, 61 Statut	Chambres ; juges ad hoc ; accès ; consentement et clause facultative ; continuité CPJI ; mesures conservatoires ; autorité relative ; interprétation ; révision
Art. 52, 53 et 55 C. 58	Ratification ; autorisation parlementaire ; autorité supérieure à la loi sous réserve de réciprocité

Les grandes affaires par thème

Sources et traités

- **CPJI, 1927, *Lotus*** : volontarisme, les limitations de souveraineté ne se présument pas
- **CIJ, 1951, *Réserves au génocide*** : compatibilité avec l'objet et le but
- **CIJ, 1969, *Mer du Nord*** : formation de la coutume
- **CIJ, 1951, *Pêcheries anglo-norvégiennes*** : objecteur persistant
- **CIJ, 1974, *Essais nucléaires*** : actes unilatéraux, bonne foi
- **CIJ, 1997, *Gabcikovo-Nagymaros*** : état de nécessité, changement de circonstances, violations réciproques
- **CPJI, 1928, *Chorzów*** : obligation de réparer
- **CIJ, 1962, *Préah Vihéar*** : erreur, *nemo auditur*

Droit français

- ***Jacques Vabre* (1975), *Nicolo* (1989)** : traité supérieur à la loi
- ***Sarran* (1998), *Fraysse* (2000)** : traité inférieur à la Constitution
- ***GISTI* (1990)** : le CE interprète les traités
- ***Cheriet-Benseghir* (2010)** : le juge contrôle la réciprocité
- ***GISTI et FAPIL* (2012)** : critères de l'effet direct
- ***Perreux* (2009)** : invocabilité des directives contre un acte individuel
- ***Chloé X* (2005)** : effet direct de la CIDE devant la Cour de cassation

Juge international

- ***Emprunts norvégiens* (1957)** : réciprocité des réserves
- ***Nottebohm* (1955)** : nationalité effective
- ***Interhandel* (1959)** : épuisement des recours internes
- ***LaGrand* (2001)** : mesures conservatoires obligatoires
- ***Îles Marshall* (2016)** : absence de différend
- ***Génocide* (2007)** : contrôle effectif contre *Tadić*

Recours à la force

- ***Corfou* (1949)** : la politique de force n'a pas de place ; non-intervention
- ***Nicaragua* (1986)** : principe coutumier ; légitime défense, nécessité et proportionnalité ; contrôle effectif ; aide humanitaire
- **Avis du 8 juill. 1996** : menace, armes nucléaires
- ***Plates-formes pétrolières* (2003)**
- **Avis *Mur* (2004)** : légitime défense entre États seulement
- ***RDC c/ Ouganda* (2005)** : occupation, pierre angulaire
- ***Namibie* (1971)** : abstention, contrôle des résolutions

Fiche réalisée d'après le cours de Droit international public approfondi de Florent Baude (L3, 2026-2027). Les annexes du cours (CV 69, Charte, Statut et Règlement de la CIJ) sont à consulter dans le polycopié.